



P U T U S A N

Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RIKA MURTIKAWATI, S.E.** bertempat tinggal Jl. Jamika Gg. Bah Karso No.07/194 A RT.004 RW.006, Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa **M.ALVI RIZKI ILAHI, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Ail & partners** yang beralamat di Jalan Karang Layung Nomor 4 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2025 selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat ;**

L A W A N

1. **PT. MASADENTA**, : bertempat tinggal di Jl. Sumedang No.10 Kel. Kacapingring Kec. Batununggal, Kota Bandung- Jawa Barat dalam hal ini diwakilkan Direktur Utama PT Masadenta yaitu **EDITH LULLA DELIMA** dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. TAN DEDE EDWARD,. S.T., S.H., M.H dan 2. EKO RISANTO, S.H.,M.H., C.LA keduanya Advokat pada kantor Hukum Advokat pada MAHAPATIH Law Firm, beralamat di Jl. Kastuba B6 No. 3, Komplek Pasadena, Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat, Kontak: 0813 2379 9333 dan 0811 211 624, surat kuasa khusus tertanggal 3 November 2025, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I ;**

2. **MOCHAMAD IQBAL YANUAR** bertempat tinggal di beralamat di Jl. Jujur no 10 RT 006 RW 008 Kel. pasteur kec. Sukajadi kota bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. TAN DEDE EDWARD,. S.T., S.H., M.H dan 2. EKO RISANTO, S.H.,M.H., C.LA keduanya Advokat pada kantor Hukum Advokat pada MAHAPATIH Law Firm, beralamat di Jl. Kastuba B6 No. 3, Komplek Pasadena,

Halaman 1 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat, Kontak: 0813 2379  
9333 dan 0811 211 624, surat kuasa khusus tertanggal 3  
November 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 27 Oktober 2025 dalam Register Nomor 500/Pdt.G/2025/PN.Bdg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan **PENGUGAT** mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** ini adalah sebagai berikut:

##### **A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK**

1. Bahwa **PENGUGAT** dahulu merupakan karyawan yang bekerja di Perusahaan **TERGUGAT I**, sejak tahun 2004 yang berkedudukan di Jl. Sumedang No 10 Kacapiring. Kec Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. Bahwa saat ini **PENGUGAT** sudah tidak bekerja lagi pada Perusahaan **TERGUGAT I** dan saat ini **PENGUGAT** juga memiliki usaha pada bidang jasa alih daya (*outsourcing*). Lebih spesifik, menyediakan layanan seperti *cleaning service*, *security* (satpam), *driver*, dan parkir;
3. Bahwa **TERGUGAT I** merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa alih daya (*outsourcing*) dan perdagangan. Lebih spesifik, mereka menyediakan layanan seperti *cleaning service*, *security* (satpam), *driver*, parkir, *pest control*, tukang kebun, dan juga jasa *event organizer*;
4. Bahwa **TERGUGAT II** merupakan Atasan **PENGUGAT** pada saat Bekerja di Perusahaan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** menjabat sebagai Direktur Keuangan **TERGUGAT I**, dan **PENGUGAT** bekerja sebagai Staff Keuangan;



**B. POSITA**

5. Bahwa **PENGUGAT** bekerja pada **TERGUGAT I** sejak tahun 2004 yang pada saat itu menjabat sebagai Sekertaris Pribadi Direktur Utama, dan pada tahun 2006 diangkat menjadi staf keuangan;
6. Bahwa tugas dan tanggung jawab **PENGUGAT** sebagai Staff Keuangan hanya mencatat keluar masuk arus keuangan Perusahaan, **PENGUGAT** tidak memiliki kewenangan otorisasi keuangan, melainkan hanya bertugas mencatat transaksi administrasi, sedangkan kewenangan otorisasi keuangan sepenuhnya berada pada **TERGUGAT II** selaku Direktur Keuangan pada **TERGUGAT I**;
7. Bahwa diketahui dalam mekanisme pemasukan dan pengeluaran keuangan **TERGUGAT I**, diterapkan sistem keuangan berbasis fasilitas Token perbankan dengan menggunakan dua fungsi utama, yaitu Token "Maker" dan Token "Approval", di mana Maker merupakan pihak yang membuat atau mengajukan transaksi keuangan, sedangkan Approval merupakan pihak yang memberikan persetujuan atas setiap transaksi yang diajukan oleh Maker tersebut;
8. Bahwa token Maker dipegang oleh **PENGUGAT** selaku Staf Keuangan, sedangkan token Approval dipegang oleh **TERGUGAT II** selaku Direktur Keuangan, sehingga setiap transaksi keuangan hanya dapat terlaksana apabila telah mendapatkan persetujuan dari **TERGUGAT II** selaku pihak yang berwenang memberikan otorisasi;
9. Bahwa segala Tindakan baik pekerjaan maupun tanggung jawab yang dilakukan oleh **PENGUGAT** berdasarkan perintah serta persetujuan dari Ibu Edith Lulla Delima selaku Direktur Utama PT Masadenta (**TERGUGAT I**) dan Persetujuan **TERGUGAT II** selaku Direktur Keuangan pada Perusahaan **TERGUGAT I**;
10. Bahwa sepanjang **PENGUGAT** bekerja dari awal hingga diberhentikan oleh **TERGUGAT I**, **PENGUGAT** tidak pernah melakukan tindakan penyelewengan dana dan pelanggaran yang merugikan Perusahaan;
11. Bahwa **PENGUGAT** sudah sangat memberikan Loyalitas dan totalitas dalam hal melakukan Pekerjaan kepada **TERGUGAT I**;
12. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 **PENGUGAT** sangat terkejut Ketika Ibu Edith Lulla Delima selaku direktur utama PT Masadenta



(**TERGUGAT I**) memanggil **PENGGUGAT** dan secara sepihak menuduh **PENGGUGAT** melakukan dugaan tindak pidana penggelapan atas uang milik **TERGUGAT I** sebesar Rp. 3.016.377.468,- (tiga miliar enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah) tanpa ada bukti yang jelas dan memaksa **PENGGUGAT** untuk mengembalikan uang tersebut;

13. Bahwa atas tuduhan yang di lakukan oleh Ibu Edith Lulla Delima selaku Pimpinan dari PT Masadenta (**TERGUGAT I**) kepada **PENGGUGAT**, terhitung sejak hari Senin tanggal 13 Januari 2025 hingga hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, pimpinan **TERGUGAT I** secara terus menerus melakukan makian, sindiran, dan ancaman terhadap **PENGGUGAT** secara lisan yang dilakukan dihadapan karyawan dan Karyawati **TERGUGAT I** lainnya, terkait tuduhan bahwa **PENGGUGAT** telah menggelapkan uang Perusahaan;
14. Bahwa pada tanggal **14 Januari 2025**, **TERGUGAT I** melalui Direkturnya Kembali memanggil **PENGGUGAT** dan memaksa **PENGGUGAT** untuk menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh **TERGUGAT I** yang mana isinya ditanda tangani oleh **PENGGUGAT** dan pihak **TERGUGAT I**. yang ada pokoknya memuat pernyataan bahwa **PENGGUGAT** selaku Staf Keuangan di **TERGUGAT I** mengakui telah lalai dalam pengelolaan keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit, serta bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dengan mengganti secara penuh paling lambat pada tanggal **31 Januari 2025** sesuai dengan hasil audit eksternal yang disebutkan sebagai hasil yang disepakati bersama dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan bahwa apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, **PENGGUGAT** bersedia menanggung bunga pinjaman operasional perusahaan, tetap bekerja hingga adanya keputusan perusahaan, serta bersedia diproses secara hukum baik pidana maupun perdata dan tidak akan menuntut PT. Masadenta (**TERGUGAT I**) dalam bentuk apapun apabila terbukti lalai;
15. Bahwa atas tuduhan tuduhan **TERGUGAT I** sebagaimana poin 12, 13, dan 14 **PENGGUGAT** keberatan menandatangani Perjanjian tersebut, dikarenakan apa yang dituduhkan oleh **TERGUGAT I** Adalah fitnah-fitnah yang mana **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh **TERGUGAT I**. namun, **TERGUGAT I** terus memaksa



**PENGGUGAT** untuk menandatangani Perjanjian yang telah dibuat oleh **TERGUGAT I** ;

16. Bahwa Adapun alasan **PENGGUGAT** keberatan dengan tuduhan dari **TERGUGAT I** Adalah **PENGGUGAT** selama ini hanya mencatat arus kas keuangan Perusahaan dan melakukan Maker Token Bank atas permintaan Ibu Edith Lulla Delima dan disetujui oleh **TERGUGAT II** selaku pihak yang mengotorisasi setiap pengeluaran keuangan Perusahaan;
17. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2025, **TERGUGAT I** menyuruh perwakilannya mendatangi rumah **PENGGUGAT** dan meminta **PENGGUGAT** untuk melakukan pengembalian sebagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada **TERGUGAT I**, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh **PENGGUGAT** karena **PENGGUGAT** secara tegas tidak melakukan penggelapan terhadap uang milik **TERGUGAT I**;
18. Bahwa perlu ditegaskan bahwa audit secara menyeluruh terhadap keuangan perusahaan sebenarnya belum pernah dilakukan, namun **PENGGUGAT** tetap dipaksa untuk menandatangani dan mengakui adanya kerugian yang belum jelas sumber maupun jumlahnya. Lebih lanjut, seluruh mekanisme pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan selalu melewati dan harus mendapatkan persetujuan dari **TERGUGAT II** selaku Direktur Keuangan, sehingga tidak mungkin terjadi transaksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan;
19. Bahwa dikarenakan **PEGGUGAT** tidak mau mengikuti keinginan **TERGUGAT I** kemudian pada tanggal 07 Februari 2025, **TERGUGAT I** yang diwakili oleh Ibu Edith Lulla Delima membuat laporan polisi di Polrestabes Bandung terhadap **PENGGUGAT** dengan tuduhan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan (Pasal 374 KUHP);
20. Bahwa laporan polisi tersebut dibuat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena dalam laporan itu **TERGUGAT II** digambarkan seolah-olah sebagai karyawan baru yang ingin menggantikan posisi **PENGGUGAT**, padahal selama ini **TERGUGAT II** adalah atasan **PENGGUGAT** yang menjabat sebagai Direktur Keuangan di **TERGUGAT I**;





21. Bahwa selama ini segala Tindakan otorisasi keuangan dilakukan oleh **TERGUGAT II**, sehingga sangat bertentangan dengan apa yang dilaporkan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** atas fakta yang sesungguhnya, sehingga hal tersebut membuat **PENGUGAT** merasa difitnah yang kedua kalinya oleh **PARA TERGUGAT**;
22. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah memberikan keterangan dan kesaksian yang tidak benar dengan fakta yang sebenarnya, **TERGUGAT II** menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki akses dan kendali atas transaksi keuangan perusahaan, padahal secara nyata **TERGUGAT II** menjabat sebagai Direktur Keuangan **TERGUGAT I** dan memegang kendali penuh atas token *approval* sistem keuangan Perusahaan;
23. Bahwa pemberian keterangan palsu oleh **PARA TERGUGAT** tersebut telah menyesatkan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga menyebabkan **PENGUGAT** dituduh dan dirugikan secara hukum maupun sosial;
24. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** tidak hanya terbatas pada dugaan penggelapan, melainkan juga dengan tuduhan bahwa **PENGUGAT** melakukan peminjaman dana atas nama **TERGUGAT I**;
25. Bahwa Tuduhan ini sangat tidak berdasar, pengajuan pinjaman sebagaimana dimaksud adalah berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan Pimpinan **TERGUGAT I**, sebagai pihak yang memiliki kewenangan tertinggi untuk memberikan persetujuan tersebut. Akan tetapi, Ibu Edith Lulla Delima selaku Pimpinan **TERGUGAT I** secara sepihak tidak mengakui persetujuan yang telah diberikannya dalam laporan kepada pihak kepolisian;
26. Bahwa terhadap serangkaian permasalahan tersebut, pada tanggal 26 Februari 2025 telah dibuat Risalah Perundingan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial secara Bipartit (Kedua) antara **TERGUGAT I** dengan **PENGUGAT**, yang menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak sepakat menunjuk **Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan** sebagai Auditor Eksternal untuk melakukan audit keuangan **TERGUGAT I**. Audit tersebut ditujukan untuk menelusuri dugaan adanya tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dituduhkan kepada Ibu Rika Murtikawati (**PENGUGAT**), dengan tetap



menegaskan bahwa **PENGGUGAT** masih berstatus sebagai karyawan aktif di **TERGUGAT I**;

27. Bahwa sebagaimana poin 26 diatas, diterbitkan surat tugas dengan nomor KAPJG-062 1/ST/2025 pada tanggal 13 Maret 2025 yang menugaskan KAP Jahja Gunawan untuk melaksanakan Jasa Penerapan Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures/AUP*) berupa verifikasi atas 4 (empat) arus kas rekening bank PT Masadenta (**TERGUGAT I**) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Audit ini dijadwalkan berlangsung sejak 13 Maret 2025 sampai dengan 14 Mei 2025.
28. Bahwa sebelum adanya hasil audit dari **Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan**, Laporan Polisi yang dimaksud telah terlebih dahulu meningkat ke tahap penyelidikan, di mana **PENGGUGAT** telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/189/II/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT, dengan pelapor atas nama Sdri. Edith Lulla Delima. Adapun pemberitahuan tersebut tercantum dalam SPDP Nomor: SPDP/154 NI/RES.1.11/2025/Reskrim.
29. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut, **PENGGUGAT** kemudian menerima Surat Panggilan sebagai Saksi Pertama dengan Nomor: S.Pgl/1114/VII/RES.1.11/2025/Reskrim, yang ditandatangani oleh Abdul Rahman, S.H., S.I.K., M.H. tertanggal 23 Juli 2025, untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 pukul 10.00 WIB di Polrestabes Bandung;
30. Bahwa kemudian, meskipun tidak terdapat alat bukti yang sah dan relevan, **PENGGUGAT** telah ditetapkan sebagai **Tersangka** dalam perkara a quo berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/154/IX/RES.1.11./2025/Reskrim ditandatangani oleh Abdul Rahman, S.H., S.I.K., M.H. tertanggal 25 September 2025;
31. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** yang telah melakukan cacian dan makian serta memberikan keterangan palsu pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/189/II/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT, terhadap **PENGGUGAT** dan menuduh tanpa adanya bukti yang jelas serta memberikan keterangan palsu untuk menjerat **PENGGUGAT** menjadi Tersangka, merupakan perbuatan yang merugikan



**PENGUGAT** dan melanggar hukum sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

➤ Pasal 242 KUHP yaitu:

- 1) *Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 2) *Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- 3) *Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.*
- 4) *Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.*

➤ Pasal 310 KUHP butir (1):

- 1) *barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.*

➤ Pasal 311 ayat (1) KUHP yaitu:

*Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.*

➤ Pasal 1365 KUHPerdada:

*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan*





*kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”,*

Dan karenanya tindakan dan/atau perbuatan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka layak dan patut apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

32. Bahwa Tindakan **PARA TERGUGAT** yang melaporkan **PENGUGAT** atas dugaan tindak pidana Penggelapan dengan Pemberatan, akibat laporan tersebut **PENGUGAT** mendapat potongan gaji yang signifikan serta BPJS milik **PENGUGAT** di nonaktifkan oleh **TERGUGAT I**, dan sejak bulan juli 2025 pengugat diberhentikan oleh **TERGUGAT I**, kemudian beberapa pekerjaan diluar yang harusnya bisa **PENGUGAT** dapatkan secara tiba tiba membatalkan Pekerjaan tersebut, bahkan **PENGUGAT** tidak lagi mendapat rekanan kerjasama, rekanan-rekanan yang selama ini bekerjasama dengan **PENGUGAT** menjadi enggan untuk bekerjasama dengan **PENGUGAT** akibat adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh **TERGUGAT I**;

33. Bahwa adapun beberapa pekerjaan yang dibatalkan Adalah sebagai berikut:

- a. **kontrak kerja (PO)** yang gagal diperoleh dengan pihak **JNT** sebesar Rp793.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. **Kerugian atas modal kerja** yang bersumber dari Bank BCA sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdampak akibat perbuatan **PARA TERGUGAT**;
- c. Kerugian atas kegagalan PO dengan PT AGPM sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

34. Bahwa demikian **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata mengingat unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan → Perbuatan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** adalah :

- 1) **TERGUGAT I** secara sepihak menuduh **PENGUGAT** telah melakukan penggelapan uang perusahaan tanpa bukti dan



hasil audit yang sah serta memberikan keterangan palsu. Tuduhan tersebut dilakukan secara terbuka disertai dengan caician dan sindiran di hadapan karyawan dan Karyawati **TERGUGAT I** dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan laporan polisi ke Polrestabes Bandung, yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

2) **TERGUGAT II** selaku Direktur Keuangan, telah memberikan keterangan palsu kepada penyidik dalam proses laporan Polisi tersebut. faktanya **TERGUGAT II** adalah pihak yang memiliki otorisasi penuh melalui token *approval* atas seluruh transaksi keuangan perusahaan.;

b. Adanya kesalahan yang melawan hukum → **PARA TERGUGAT** tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada **PENGGUGAT** oleh karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;

c. Adanya kerugian → kerugian **PENGGUGAT** sebesar Rp.7.187.225.000,- (tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

1) Kerugian materil sejumlah Rp.2.187.225.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) Kerugian Non Materil sejumlah Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

d. Adanya hubungan klausul antara perbuatan, kesalahan dan kerugian → perbuatan **PARA TERGUGAT** saling berkaitan.

35. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** **PENGGUGAT** harus mengalami kerugian materil yang nyata, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Kerugian gaji bulanan**, di mana **PENGGUGAT** yang memiliki gaji tetap sebesar Rp4.203.000,- (empat juta dua ratus tiga ribu rupiah) per bulan, sejak bulan Januari 2025 hingga Juli 2025 hanya menerima sebesar Rp1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah) per bulan. Dengan demikian, terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp2.601.000,- (dua juta enam ratus satu ribu



rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejumlah Rp18.207.000,- (delapan belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah), dan untuk bulan Agustus 2025 hingga saat ini tidak menerima pembayaran sama sekali;

- b. **BPJS Ketenagakerjaan** milik **PENGUGAT** telah dinonaktifkan selama 3 (tiga) bulan oleh **TERGUGAT I**, yang menyebabkan hilangnya hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan selama periode tersebut;
  - c. **Kerugian atas kontrak kerja (PO)** yang gagal diperoleh bersama pihak **JNT** dengan nilai sebesar Rp793.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  - d. **Kerugian atas modal kerja** yang bersumber dari Bank BCA sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdampak akibat perbuatan **PARA TERGUGAT**;
  - e. Kerugian atas kegagalan PO dengan PT AGPM sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
36. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kerugian materil yang diderita oleh **PENGUGAT** adalah sebagai berikut:
- a. Kekurangan gaji ditambah gaji bulan : Rp.30.816.000,-  
Agustus, September, Oktober 2025
  - b. Kerugian nonaktifnya BPJS : Rp.12.609.000,-
  - c. Kerugian gagal kontrak PO JNT : Rp.793.800.000,-
  - d. Kerugian modal kerja Bank BCA : Rp.500.000.000,-
  - e. Kerugian Gagal PO dari PT AGPM : Rp.850.000.000,-
37. Bahwa Total Kerugian Materil **PENGUGAT** sebesar Rp.2.187.225.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
38. Bahwa akibat intimidasi, hinaan dan Laporan Polisi yang dilakukan dengan Fitnah oleh **TERGUGAT I** dan keterangan palsu yang dibuat oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berakibat **PENGUGAT** mengalami kecemasan, ketakutan, hingga penetapan tersangka



sehingga mengakibatkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian Immateril sebesar Rp5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);

39. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada **PENGGUGAT**, maka beralasan hukum apabila **PENGGUGAT** meminta ganti kerugian Materil kepada **PARA TERGUGAT** sebesar Rp.2.187.225.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
40. Bahwa akibat kejadian ini sangatlah merugikan diri **PENGGUGAT**, maka cukup beralasan **PENGGUGAT** meminta ganti Kerugian Immateril sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
41. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas terdapat hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan sengaja atau sebab kelalaiannya telah mengakibatkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian materil maupun kerugian moril berdasarkan pasa 1365 Jo 1918 KUHPerdata **PENGGUGAT** dapat meminta pertanggung jawaban kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian tersebut;
42. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
43. Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 225), "menghina" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang biasanya membuat korban merasa malu. Kehormatan yang dimaksud hanya mencakup nama baik, bukan kehormatan dalam arti seksual;
44. Bahwa, untuk menjamin agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tunduk dan patuh pada putusan ini, beralasan pula apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*)

Halaman 12 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) per hari secara tanggung renteng setiap kali **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai dalam menjalankan putusan ini kepada **PENGGUGAT** terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

45. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan **PENGGUGAT** tidak sia-sia (*illusoir*), beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan kantor **TERGUGAT I** yang beralamat di Jl. Sumedang Jl. Laswi No.10, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;
46. Bahwa, segala biaya yang timbul akibat adanya Gugatan ini agar dibebankan kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**;
47. Bahwa, oleh karena Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrade*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari para pihak maupun bantahan dari Pihak Ketiga;
48. Bahwa oleh karena alasan hukum di atas pula, beralasan apabila **TERGUGAT I, TERGUGAT II**, dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini.

### **C. PETITUM**

Berdasarkan uraian Gugatan diatas mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Badung Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ganti kerugian Materil kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.2.187.225.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan.

Halaman 13 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg





4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan.
5. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) per hari secara tanggung renteng setiap kali **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai dalam menjalankan putusan ini kepada **PENGUGAT** terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan kantor **TERGUGAT I** yang beralamat di Jl. Sumedang Jl. Laswi No.10, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;
7. Memerintahkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DIDIK SUMARIYANTO, S.H., M.H, Mediator pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan pada tanggal 08 Desember 2025 mengenai :

1. Penambahan Nama Tergugat II dari

MOCHAMAD IQBAL YANUAR

**Menjadi**

MOCHAMAD IQBAL YANUAR TAUFIK



2. Pergantian Nomor Telepon Tergugat II dari

0812238544

**Menjadi**

08122388411

3. Pergantian alamat Tergugat II dari

- Jln Jujur No. 10 RT.006 Rw 008 Kel. Pasteur Kec. Sukajadi Kota Bandung

**Menjadi**

- Jln Jujur No. 12 RT.006 Rw 008 Kel. Pasteur Kec. Sukajadi Kota Bandung

4. Pergantian dalil gugatan pada Point A kedudukan hukum (legal standing) para pihak butir (3) adalah

- Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa alih daya (Outsourcing) dan Perdagangan. Lebih spesifik mereka menyediakan layanan seperti *cleaning service*, *security* (satpam), *driver*, *Parkir*, *Pest Control*, tukang kebun dan juga jasa *even organizer* ;

**Menjadi**

- Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa alih daya (Outsourcing) dan perdagangan. lebih spesifik mereka menyediakan layanan seperti *cleaning service*, *driver*, dan juga pengadaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** telah mengajukan Jawaban secara e-court tanggal **15 Desember 2025**, sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

- **Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan**

Eksepsi ini diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR jo. Pasal 118 HIR, karena menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan eksepsi lainnya, sebagai berikut:

- **Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan I (Ranah Pidana)**

1) Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 15 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



hukum karena melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian dengan tuduhan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dan akibat dari laporan tersebut Penggugat mengalami kerugian moril maupun materil.

2) Bahwa uraian posita angka 18 s.d. 33 gugatan Penggugat, jelas berangkat dari peristiwa hukum pidana yang saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Bandung, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/189/II/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tertanggal 7 Februari 2025, dengan pelapor atas nama Edith Lulla Delima, selaku Direktur Utama PT Masadenta (Tergugat I) dan Terlapor Rika Murtikasari, SE. (Penggugat) dan sejak tanggal 8 November 2025, kepolisian telah melakukan penahanan terhadap Terlapor (Penggugat).

3) Bahwa dengan demikian, objek sengketa yang dijadikan dasar oleh Penggugat bukanlah suatu perbuatan hukum keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan perbuatan hukum publik berupa pelaporan pidana yang dilindungi dan diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan. Berikut kronologi peristiwa hukum yang terjadi:

– Sebelum Februari 2025

Penggugat Rika Murtikasari, S.E. merupakan karyawan di PT Masadenta, yang dipimpin oleh Edith Lulla Delima selaku Direktur Utama. (Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bersifat hubungan kerja.)

– Tanggal 7 Februari 2025

PT Masadenta melalui Direktur Utamanya, Edith Lulla Delima, membuat laporan polisi ke Polrestabes Bandung terhadap Penggugat atas dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. (Awal mula seluruh perkara. Tindakan pelaporan merupakan hak hukum publik sesuai Pasal 108 ayat (1) KUHP, bukan hubungan keperdataan).

*Halaman 16 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



- Tanggal 26 Februari 2025

Diadakan perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat (PT Masadenta), yang menghasilkan kesepakatan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan sebagai auditor eksternal guna melakukan audit atas rekening perusahaan terkait dugaan penggelapan dana. (Menunjukkan bahwa perusahaan menempuh langkah internal dan objektif untuk menelusuri dugaan pidana.)

- Tanggal 13 Maret – 14 Mei 2025

Audit oleh KAP Jahja Gunawan dijadwalkan berlangsung dalam periode ini, namun hasil audit belum selesai ketika proses hukum pidana berjalan. (Audit belum selesai, namun proses hukum pidana terus berjalan.)

- Sebelum 25 September 2025

Laporan polisi meningkat ke tahap penyidikan. Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polrestabes Bandung. (Tahapan hukum publik di bawah yurisdiksi penyidik kepolisian.)

- Tanggal 25 September 2025

Penggugat (Rika Murtikasari, S.E.) ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan penggelapan dana perusahaan oleh Penyidik Polrestabes Bandung. (Perkara telah masuk ranah pidana sepenuhnya.)

- Awal Oktober 2025

Penggugat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, sesuai Pasal 77 huruf a KUHP.

- Tanggal 26 Oktober 2025

Sehari sebelum putusan praperadilan dibacakan, Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Bandung terhadap PT Masadenta. Gugatan tersebut pada pokoknya menyalahkan tindakan pelaporan pidana oleh Tergugat sebagai perbuatan



melawan hukum. (Gugatan aquo jelas diajukan atas dasar peristiwa yang sedang diproses secara pidana.)

– Tanggal 27 Oktober 2025

Pengadilan Negeri Bandung memutus permohonan praperadilan Penggugat dan menyatakan menolak permohonan tersebut.

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Penggugat dinyatakan sah menurut hukum.

– Tanggal 5 November 2025

Sidang pertama gugatan perdata Penggugat terhadap Tergugat digelar di Pengadilan Negeri Bandung. (Gugatan tetap diproses meskipun perkara pokoknya (pidana) sedang berjalan.)

– Tanggal 8 November 2025

Penggugat (Rika Murtikasari, S.E.) resmi ditahan oleh Penyidik Polrestabes Bandung dalam perkara pidana penggelapan dana perusahaan yang sedang bergulir. Hal ini merupakan fakta aktual bahwa Penggugat berstatus tersangka yang ditahan, memperkuat bahwa substansi sengketa adalah pidana.

4) Pelaporan Pidana Merupakan Hak Hukum Publik

Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam membuat laporan polisi terhadap Penggugat adalah pelaksanaan hak hukum publik yang dijamin oleh Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau pejabat yang berwenang.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setiap warga negara atau badan hukum yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana berhak dan bahkan wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum, sehingga pelaporan oleh Tergugat I kepada Polrestabes Bandung bukan merupakan perbuatan melawan hukum,





melainkan pelaksanaan hak hukum publik yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa tindakan hukum berupa pelaporan pidana merupakan urusan hukum publik dan bagian dari sistem peradilan pidana, bukan hubungan hukum perdata antar subjek hukum privat. Oleh karenanya, perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar gugatan perdata.

5) Bahwa Gugatan Penggugat Pada Hakikatnya Menguji Proses Pidana

Bahwa dari substansi gugatannya, Penggugat menuduh Tergugat I memberikan laporan palsu, memberikan keterangan tidak benar kepada penyidik, menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka, serta menimbulkan kerugian finansial dan sosial akibat status hukumnya tersebut.

Bahwa dengan demikian, inti gugatan Penggugat adalah keberatan atas proses penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka dalam perkara pidana. Padahal, satu-satunya mekanisme hukum yang sah untuk menguji keabsahan proses penyidikan dan penetapan tersangka adalah melalui lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, yang menyatakan:

*“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

*a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.”*

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka, dan permohonan praperadilan tersebut telah ditolak dengan putusan tertanggal 27 Oktober 2025.

Bahwa sehari sebelum putusan praperadilan tersebut dibacakan, yaitu pada 26 Oktober 2025, Penggugat mengajukan gugatan perdata a quo ke Pengadilan Negeri Bandung dengan substansi



yang sama, yaitu mempersoalkan laporan polisi dan proses penyidikan pidana.

Bahwa tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan upaya menggugat kembali objek dan peristiwa hukum yang telah diuji dalam proses praperadilan, sehingga secara yuridis merupakan *nebis in idem* secara substansial, dan dengan demikian tidak dapat diperiksa oleh pengadilan perdata.

6) Bahwa Sengketa A quo Bukan Kewenangan Peradilan Perdata

Bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan:

*“Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara yang telah menjadi kewenangan pengadilan lain.”*

Bahwa kewenangan absolut antara pengadilan umum bidang perdata dan pidana ditentukan berdasarkan objek sengketa dan sifat hukumnya.

Apabila objeknya menyangkut pelaporan tindak pidana, penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka, maka hal tersebut termasuk ranah hukum publik (pidana), yang merupakan kewenangan absolut peradilan pidana, bukan perdata.

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam kompetensinya sebagai pengadilan perdata tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, karena seluruh dasar gugatan Penggugat bersumber dari peristiwa hukum pidana.

7) Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mendukung eksepsi tersebut, di mana pendirian hukum Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1976 K/Pdt/2005, menyatakan:

*“Pelaporan kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana tidak dapat digugat secara perdata, karena merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang.”*

Halaman 20 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3315 K/Pdt/2018, menyatakan:

“Gugatan perdata yang substansinya mempersoalkan laporan pidana tidak dapat diterima, sebab merupakan peristiwa hukum publik dan menjadi kewenangan peradilan pidana.”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1261 K/Pdt/2010, menegaskan:

“Pelaporan kepada aparat penegak hukum bukan perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai ketentuan KUHP.”

Dengan demikian, substansi gugatan perdata Penggugat sesungguhnya merupakan bagian dari perkara pidana yang sedang berjalan, bukan perdata, dan karenanya Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam konteks perdata.

- **Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan II (Ranah Hubungan Industrial)**

- 1) Bahwa berdasarkan isi dan uraian Gugatan Penggugat, secara nyata terlihat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, di mana permasalahan yang disengketakan timbul dari hubungan kerja tersebut, termasuk dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan gaji, penonaktifan BPJS, serta adanya risalah perundingan bipartit yang secara tegas merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPII).
- 2) Bahwa menurut Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial yang timbul antara pekerja/buruh dengan pengusaha akibat adanya perbedaan pendapat mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja.

*Halaman 21 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



- 3) Bahwa gugatan aquo telah diajukan di hadapan Pengadilan Negeri Bandung. Namun perlu ditegaskan, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I lahir dari hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 4) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 angka 84 UU Cipta Kerja jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), ditegaskan bahwa:

*“Setiap perselisihan yang timbul antara pekerja/buruh dan pengusaha, termasuk perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran hak-hak pekerja, atau perbuatan yang timbul dari hubungan kerja, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri.”*

Dengan demikian, perkara yang bersumber dari hubungan kerja tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berkedudukan pada Pengadilan Negeri setempat.

- 5) Bahwa hal tersebut diperkuat pula oleh Pasal 1 angka 4 UU yang sama, yang menegaskan bahwa perselisihan hubungan industrial meliputi setiap perbedaan pendapat yang timbul karena adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, termasuk perselisihan hak dan/atau pemutusan hubungan kerja.

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat sendiri, tampak jelas bahwa perkara ini bersumber dari hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa bagian berikut dalam Gugatan Penggugat yang menunjukkan karakter sengketa hubungan industrial, yaitu:

- Bagian A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak angka 1, yang menyatakan:



*Bahwa PENGGUGAT dahulu merupakan karyawan yang bekerja di Perusahaan TERGUGAT I, sejak tahun 2004 yang berkedudukan di Jl. Sumedang No 10 Kacapiring. Kec Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;*

- Bagian A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak angka 2, yang menyatakan:

*Bahwa saat ini PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi pada Perusahaan TERGUGAT I dan saat ini PENGGUGAT juga memiliki usaha pada bidang jasa alih daya (outsourcing). Lebih spesifik, menyediakan layanan seperti cleaning service, security (satpam), driver, dan parkir;*

Hal ini menunjukkan berakhirnya hubungan kerja (pemutusan hubungan kerja) yang merupakan bagian dari perselisihan hubungan industrial. Ini merupakan kewenangan PHI, bukan PN.

- Bagian B – Posita (angka 12–14), yang menyatakan:

*“Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 PENGGUGAT ... dipanggil oleh Direktur Utama PT Masadenta (TERGUGAT I) dan secara sepihak dituduh melakukan penggelapan ... serta dipaksa menandatangani surat perjanjian ...”*

Fakta ini menunjukkan perselisihan yang terjadi dalam konteks hubungan kerja dan kewenangan atasan terhadap bawahan, bukan perbuatan melawan hukum murni. Termasuk sengketa hubungan industrial.

- Bagian B – Posita (angka 26), yang menyatakan:

*“Bahwa ... pada tanggal 26 Februari 2025 telah dibuat Risalah Perundingan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial secara Bipartit (Kedua) antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT...”*

Disebut secara eksplisit sebagai “permasalahan hubungan industrial” dan proses bipartit. Hal ini secara tegas menunjukkan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial.

- Bagian B – Posita (angka 27), yang menyatakan:



*“... menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak sepakat menunjuk Kantor Akuntan Publik ... dengan tetap menegaskan bahwa PENGGUGAT masih berstatus sebagai karyawan aktif di TERGUGAT I.”*

Kalimat ini menguatkan bahwa status Penggugat masih sebagai karyawan aktif, sehingga hubungan hukum yang disengketakan adalah hubungan kerja (kewenangan PHI).

- Bagian B – Posita (setelah angka 27), yang menyatakan:

*“Bahwa Tindakan PARA TERGUGAT ... mengakibatkan BPJS milik PENGGUGAT dinonaktifkan oleh TERGUGAT I, dan sejak bulan Juli 2025 PENGGUGAT diberhentikan oleh TERGUGAT I ...”*

Menunjukkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hak-hak ketenagakerjaan (gaji, BPJS). Perselisihan hak dan PHK merupakan kompetensi absolut PHI.

- Bagian C – Petitum (butir ke-3 dan ke-4), yang menyatakan:

*“Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian Materiil ... dan Immateriil ...”*

Tampaklah meskipun gugatan aquo dikemas sebagai PMH, kerugian yang diminta mencakup gaji, BPJS, dan akibat PHK, sehingga substansinya merupakan sengketa hubungan industrial.

- Bagian C – Petitum (butir sebelum terakhir), yang menyatakan:

*“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan kantor TERGUGAT I ...”*

Permintaan sita jaminan timbul dari tuntutan hak-hak ketenagakerjaan; tetap bagian dari sengketa hubungan kerja dan tidak termasuk kewenangan PN umum.

Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat disimpulkan secara tegas bahwa inti pokok perkara ini adalah sengketa hubungan industrial antara Penggugat (pekerja) dengan Tergugat I (pengusaha), yang menurut hukum hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak





berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo. Dan terhadap gugatan ini diajukan pada forum yang tidak berwenang, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

– **Eksepsi tentang Gugatan Prematur**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sendiri mengakui masih terdapat proses hukum pidana yang sedang berjalan terkait laporan dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh Tergugat I.

Bahwa hingga saat ini, proses penyidikan perkara pidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, dalil Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada asumsi “tidak bersalah” jelas prematur, karena masih menunggu pembuktian dan kepastian hukum dari peradilan pidana.

Sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, selama suatu perbuatan masih dalam proses penegakan hukum pidana, maka gugatan perdata yang menjadikan peristiwa itu dasar perbuatan melawan hukum belum dapat diajukan sebelum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, gugatan a quo prematur dan tidak layak diperiksa, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

– **Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa secara formil, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) HIR, yang mewajibkan gugatan disusun dengan uraian fakta yang jelas, hubungan hukum yang konkret, dan petitum yang selaras dengan posita.

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan bersifat *obscur libel*, karena tidak secara jelas memisahkan antara:

- Hubungan hukum keperdataan (antara pekerja dan pemberi kerja), dengan
- Peristiwa hukum publik (laporan dan penyidikan pidana).
- Perhitungan kerugian materiil dan immateriil yang diklaim Penggugat tidak didukung alat bukti yang sah dan tidak memiliki hubungan



kausal dengan tindakan Para Tergugat, serta berangkat dari hubungan industrial dan proses pelaporan tindak pidana yang sedang di proses di Polrestabes Bandung.

Bahwa Penggugat mencampuradukkan dua rezim hukum yang berbeda dan menuntut ganti rugi atas pelaksanaan hak hukum publik, sehingga objek gugatan menjadi kabur dan tidak dapat diperiksa dalam ranah perdata.

Bahwa ketidakjelasan ini menimbulkan ketidak-terpaduan logis (*incoherence*), sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat diperiksa secara hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

– **Eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)**

Bahwa Penggugat secara keliru menarik dua pihak tergugat, yakni:

- Tergugat I: PT. MASADENTA, badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- Tergugat II: pribadi yang hanya bertindak sebagai pegawai/konsultan perusahaan, bukan pihak yang bertindak atas nama pribadi.

Bahwa tindakan Penggugat menggugat pejabat perusahaan secara pribadi, padahal seluruh tindakannya merupakan pelaksanaan tugas dalam kapasitas jabatan di bawah struktur korporasi, jelas merupakan error in persona, sebagaimana dilarang dalam asas hukum acara perdata.

Dengan demikian, gugatan a quo salah pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

– **Eksepsi tentang Gugatan Mengandung Cacat Formil**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus memuat identitas para pihak, uraian peristiwa hukum yang jelas, serta petitum yang bersesuaian dengan posita.

Faktanya, gugatan Penggugat:

- Tidak menyertakan bukti otentik adanya perjanjian kerja yang sah;
- Menggabungkan tuntutan perdata, pidana, dan ketenagakerjaan dalam satu gugatan; dan

Halaman 26 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Memuat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta dwangsom tanpa dasar yuridis maupun bukti konkret.

Dengan demikian, gugatan a quo secara formil cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.

## – Eksepsi tentang Gugatan Diajukan dengan Itikad Tidak Baik

Bahwa gugatan Penggugat secara nyata diajukan bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk mengaburkan tanggung jawab pidana dan perdata atas dugaan penggelapan dana perusahaan.

Bahwa tindakan ini bertentangan dengan asas *nemo auditur propiam turpitudinem allegans*, yakni: *“Tiada seorang pun dapat memperoleh keuntungan dari perbuatan tercelanya sendiri.”*

Asas tersebut sejalan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, serta Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian kerja wajib dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3431 K/Pdt/1999 menegaskan: *“Gugatan yang diajukan tanpa itikad baik merupakan penyalahgunaan hak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 2345 K/Pdt/2006 yang menyatakan: *“Peradilan tidak dapat dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri.”*

Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang diajukan dengan maksud menutupi kesalahannya sendiri dan mengalihkan tanggung jawab hukum adalah bentuk penyalahgunaan hak yang tidak sejalan dengan asas keadilan dan kepatutan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg untuk berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 27 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Atau setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala yang terurai pada bagian eksepsi terdahulu, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam bagian pokok perkara ini, dan hal-hal yang telah ditanggapi pada bagian sebelumnya, tidak akan ditanggapi kembali untuk menghindari pengulangan.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya.
3. **Pada Poin 5 gugatan, Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat I sejak tahun 2004 yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Direktur Utama, dan pada tahun 2006 diangkat menjadi Staf Keuangan.*

#### **Tanggapan / Bantahan:**

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Faktanya, tidak terdapat satu pun dokumen administratif, surat pengangkatan, atau data kepegawaian resmi di lingkungan PT. MASADENTA yang menunjukkan bahwa Penggugat telah bekerja sejak tahun 2004, terlebih lagi dengan jabatan sebagai Sekretaris Pribadi Direktur Utama. Sebaliknya, berdasarkan catatan internal perusahaan dan keterangan para pihak yang berwenang, Penggugat baru mulai bekerja pada PT. MASADENTA sejak tahun 2017 sebagai **Staf Keuangan**.

Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai masa kerja sejak tahun 2004 adalah tidak benar, tidak dapat dibuktikan, dan tidak memiliki dasar hukum. Tanpa adanya bukti perjanjian kerja yang sah sejak tahun 2004, maka klaim masa kerja tersebut tidak dapat diakui secara hukum.

4. **Pada Poin 6 Gugatan Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Staf Keuangan hanya mencatat keluar masuk arus keuangan perusahaan; Penggugat tidak memiliki kewenangan otorisasi keuangan, melainkan hanya*



*bertugas mencatat transaksi administrasi, sedangkan kewenangan otorisasi keuangan sepenuhnya berada pada Tergugat II selaku Direktur Keuangan pada Tergugat I.*

**Tanggapan Tergugat I:**

Bahwa dalil tersebut juga tidak benar dan merupakan upaya Penggugat untuk mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya. Tergugat II adalah tenaga di bidang perpajakan yang baru bergabung dengan perusahaan sejak tahun 2020, dan tidak memiliki jabatan struktural maupun kewenangan otorisasi keuangan perusahaan. Jabatan "Direktur Keuangan" tidak pernah tercantum dalam akta pendirian maupun perubahan PT. MASADENTA, sehingga klaim Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan merupakan pernyataan keliru yang bertentangan dengan fakta administrasi perusahaan.

Sebelum tahun 2020, seluruh pengelolaan dan otorisasi keuangan perusahaan sepenuhnya berada di tangan Penggugat sendiri selaku staf keuangan tunggal. Penggugat memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- 1) Pencatatan Transaksi Keuangan: Mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi, baik pemasukan maupun pengeluaran, dengan akurat.
- 2) Pengelolaan Kas dan Arus Kas (Cash Flow): Memantau saldo kas dan rekening bank, mengelola pergerakan uang masuk dan keluar, serta memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan.
- 3) Melakukan Pembayaran: Memproses dan memastikan pembayaran tagihan (vendor, gaji karyawan, pajak, dll.) dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur.
- 4) Rekonsiliasi Bank: Mencocokkan catatan transaksi perusahaan dengan laporan dari bank untuk memastikan tidak ada selisih atau ketidaksesuaian.
- 5) Penyusunan Laporan Keuangan: Membantu menyusun laporan keuangan secara berkala (harian, bulanan, kuartalan, tahunan) seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas.



Bahwa karena tidak terdapat personel lain di bagian keuangan, maka Penggugat memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pelaksanaan transaksi dan administrasi pembukuan keuangan sehari-hari.

Klaim Penggugat bahwa dirinya "hanya mencatat transaksi administrasi" tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sejalan dengan perannya sebagai staf keuangan tunggal perusahaan, yang dalam praktiknya mengelola penuh aliran dana dan laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, alasan Penggugat yang menempatkan Tergugat II sebagai pihak berwenang dalam otorisasi keuangan adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, mengingat:

1. Tergugat II baru bergabung tahun 2020, jauh setelah Penggugat bekerja sejak 2006;
2. Tergugat II tidak pernah memiliki jabatan Direktur Keuangan secara formal, dan hanya menjalankan fungsi kontrol terbatas di bidang perpajakan karena menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yang dikelola oleh Penggugat sendiri.

Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai pembagian kewenangan keuangan dan kedudukan Tergugat II sebagai "Direktur Keuangan" adalah tidak benar, menyesatkan, dan harus dikesampingkan sepenuhnya.

**5. Pada Poin 7 dan 8 gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa dalam mekanisme keuangan Tergugat I, transaksi keuangan dilakukan melalui sistem Token perbankan dengan dua fungsi, Token "Maker" (dipegang oleh Penggugat sebagai Staf Keuangan untuk mengajukan transaksi) dan Token "Approval" (dipegang oleh Tergugat II sebagai Direktur Keuangan untuk memberikan persetujuan otorisasi), sehingga setiap transaksi wajib disetujui oleh Tergugat II.*

**Tanggapan Tergugat I:**

**1. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum**

Bahwa benar PT. MASADENTA menggunakan sistem keuangan berbasis fasilitas *internet banking corporate* dengan mekanisme token perbankan yang terdiri atas token Maker dan Approval.

Halaman 30 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg





Namun, mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam praktiknya Penggugat telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan fasilitas tersebut.

Sejumlah transaksi yang dilakukan oleh Penggugat tidak disertai dengan proses *closing* atau pertanggungjawaban keuangan yang semestinya.

Dalam sistem administrasi keuangan perusahaan, dikenal tiga mekanisme:

- *Reimbursement*, yaitu penggantian biaya berdasarkan bukti kwitansi yang sah; dan
- *Advance*, yaitu pengeluaran dana di awal kemudian pengeluaran tersebut wajib ditutup (*closing*) setelah kegiatan selesai dengan laporan dan bukti bayar pengeluaran yang diajukan di awal.
- *Kontra bon*, yaitu pengajuan dana kepada supplier yang sudah melampirkan bon-nya.

Namun faktanya, Penggugat tidak pernah menutup (*closing*) transaksi-transaksi *advance* yang dikelolanya, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi keuangan perusahaan.

Fakta tersebut telah diperkuat oleh hasil audit independen, yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah transaksi *advance* oleh Penggugat yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban maupun dokumen pendukung, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan transaksi keuangan yang bersangkutan.

Oleh karenanya, dalil Penggugat bahwa sistem keuangan berbasis token telah berjalan dengan kontrol ganda antara *Maker* dan *Approval* adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak sesuai kenyataan operasional perusahaan.

## **2. Bahwa Penggugat telah menerima dan menggunakan token fasilitas kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan manajemen**

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, PT. MASADENTA menggunakan dua sumber pendanaan utama, yaitu:

1. Modal sendiri, dan



2. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari Bank BCA, yang digunakan untuk mendukung likuiditas perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nomor Rekening 1563021717 a.n. EDITH LULLA DELIMA (Tergugat I) sebesar Rp 2.000.000.000,-
  - b. Nomor Rekening 1560531717 a.n. PT. MASADENTA sebesar Rp 1.625.000.000,-
  - c. Nomor Rekening 1560311717 a.n. PT. MASADENTA sebesar Rp 3.875.000.000,-

Bahwa sejak awal, manajemen perusahaan secara tegas telah menetapkan kebijakan internal bahwa penggunaan dana dari fasilitas PRK Bank BCA hanya dapat dilakukan dengan izin dan persetujuan langsung dari Direktur Utama (Tergugat I), mengingat kondisi keuangan perusahaan masih mencukupi untuk kegiatan operasional tanpa perlu menggunakan dana pinjaman tersebut.

Bahwa seluruh kegiatan keuangan dan transaksi perusahaan secara administratif dikelola oleh Penggugat (Rika Murtikasari, S.E.) selaku Staf Keuangan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur arus kas dan pencatatan transaksi. Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak pernah mencakup kewenangan untuk mengakses, menerima, maupun menggunakan fasilitas perbankan berupa token PRK Bank BCA.

Bahwa belakangan diketahui, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan, Penggugat telah menerima dan menggunakan token fasilitas kredit (PRK) dari Bank BCA sejak tahun 2023. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang perbankan, karena:

1. Token perbankan merupakan sarana autentikasi yang bersifat pribadi dan rahasia, hanya boleh dipegang oleh pihak yang secara sah berwenang mewakili badan hukum nasabah (dalam hal ini PT. MASADENTA).
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum maupun kewenangan jabatan untuk menerima atau menggunakan



token tersebut, sehingga perbuatannya merupakan tindakan di luar kewenangan (ultra vires).

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan nasional, antara lain:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang *Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank*, Pasal 19 ayat (1), yang menegaskan:

*“Bank wajib memastikan bahwa pengendalian internal terhadap penggunaan teknologi informasi, termasuk fasilitas akses transaksi perbankan elektronik (token), dilakukan secara aman, serta pengguna wajib menjaga kerahasiaan dan pengendalian akses atas fasilitas tersebut.”*

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang *Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum*, Pasal 4 huruf (c), yang menyatakan:

*“Bank wajib memastikan bahwa sarana autentikasi (termasuk token) hanya diberikan kepada pihak yang berwenang, dan pengguna wajib menjaga kerahasiaan serta tidak mengalihkan atau menggandakan fasilitas tersebut.”*

Dengan demikian, tindakan Penggugat yang secara sepihak menerima dan menggunakan token PRK tanpa izin dan tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan adalah perbuatan melawan hukum, baik secara internal (pelanggaran kebijakan korporasi) maupun eksternal (pelanggaran ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian bank).

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Tergugat I telah melakukan langkah klarifikasi resmi kepada pihak Bank BCA guna memastikan proses penyerahan token tersebut. Dari hasil klarifikasi, Bank BCA menyatakan bahwa token dimaksud telah diserahkan kepada Sdri. RIKA MURTIKASARI, S.E. (Penggugat), tanpa adanya surat kuasa atau otorisasi resmi dari PT. MASADENTA.

Dengan fakta hukum demikian, dapat ditegaskan bahwa:



- Penggugat tidak memiliki hak maupun kewenangan hukum untuk menerima atau menggunakan token perbankan tersebut, dan
- Bank BCA seharusnya tidak menyerahkan token kepada siapapun selain pihak yang berwenang secara sah dari PT. MASADENTA, sesuai ketentuan perbankan yang berlaku.

Oleh karenanya, seluruh akibat hukum yang timbul dari penggunaan token tersebut bukan menjadi tanggung jawab manajemen PT. MASADENTA (Tergugat I), melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat sebagai pihak yang telah bertindak melampaui kewenangannya.

**3. Bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan terhadap prinsip pengendalian keuangan (*internal control*)**

Bahwa dalam prinsip tata kelola keuangan yang baik (*Good Corporate Governance*), fungsi *Maker* dan *Approval* seharusnya dipegang oleh dua pihak yang berbeda, guna menjamin adanya sistem kontrol yang berlapis (*dual control*).

Namun, dalam kenyataannya, Penggugat tidak menjalankan prinsip tersebut, melainkan menggunakan kewenangan token secara sepihak untuk melakukan transaksi, bahkan pada beberapa kesempatan tanpa adanya dokumen atau bukti pembayaran yang lengkap.

Perbuatan tersebut bukan hanya menyalahi tata tertib keuangan perusahaan, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap asas loyalitas dan integritas pekerja yang menjadi kewajiban dalam hubungan kerja.

Sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa:

*“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”*

Dengan demikian, penyimpangan Penggugat dalam penggunaan token dan pertanggungjawaban keuangan merupakan pelanggaran



berat yang secara hukum dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pdt.Sus-PHI/2015).

Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 harus ditolak seluruhnya karena tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

**6. Pada poin 9, Penggugat mendalilkan mengenai perintah dan persetujuan pimpinan perusahaan, yang selengkapnya berbunyi:**

*Bahwa segala tindakan baik pekerjaan maupun tanggung jawab yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan perintah serta persetujuan dari Ibu Edith Lulla Delima selaku Direktur Utama PT. MASADENTA (Tergugat I) dan persetujuan Tergugat II selaku Direktur Keuangan pada perusahaan Tergugat I.*

**Tanggapan Tergugat I:**

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

**1. Bahwa seluruh tindakan keuangan yang dilakukan Penggugat tidak sepenuhnya berdasarkan perintah dan persetujuan Direktur Utama**

Faktanya, Direktur Utama PT. MASADENTA, Ibu Edith Lulla Delima, tidak pernah memberikan perintah langsung ataupun persetujuan tertulis terhadap transaksi-transaksi keuangan tertentu yang dilakukan oleh Penggugat. Sebagai staf keuangan tunggal perusahaan, Penggugat diberikan tanggung jawab administratif untuk mengelola keuangan perusahaan secara profesional dan sesuai prosedur, bukan untuk bertindak atas dasar kebebasan pribadi atau melakukan transaksi di luar otorisasi yang sah. Di mana Penggugat menggunakan token PRK BCA yang tidak diketahui oleh pihak Tergugat I.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Penggugat memiliki akses penuh terhadap kas, rekening bank, serta sistem keuangan perusahaan, sehingga seharusnya bertindak dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Namun, dalam kenyataannya, banyak tindakan keuangan yang dilakukan Penggugat justru tidak sesuai dengan



arahan dan kebijakan keuangan perusahaan, bahkan tanpa sepengetahuan Direktur Utama.

Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan audit independen yang menyatakan bahwa sejumlah transaksi keuangan dan pengeluaran perusahaan tidak memiliki bukti otorisasi sah dari pimpinan perusahaan maupun dokumen pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam sistem keuangan internal PT. MASADENTA.

Dengan demikian, dalil bahwa seluruh tindakan Penggugat dilakukan atas perintah Direktur Utama adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum.

**2. Bahwa Penggugat justru bertindak melampaui kewenangan (ultra vires) dalam mengelola keuangan perusahaan**

Bahwa dalam praktiknya, Penggugat sebagai staf keuangan memiliki kewenangan administratif untuk mencatat, mengelola, dan memproses transaksi keuangan perusahaan, namun bukan untuk melakukan otorisasi atau pengambilan keputusan finansial.

Kewenangan otorisasi keuangan secara hukum tetap berada pada Direktur Utama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan:

*"Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan."*

Dengan demikian, tindakan Penggugat yang melakukan transaksi keuangan tanpa adanya perintah tertulis atau persetujuan resmi dari Direktur Utama merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan pengelolaan keuangan yang baik (*good governance*). *In casu*, Penggugat menggunakan token PRK BCA yang bukan haknya.

Bahkan, dalam audit internal ditemukan adanya penggunaan token perbankan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat, tanpa seizin manajemen maupun tanpa tanda terima resmi dari pihak Bank BCA. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah





bertindak di luar kewenangan dan tidak sesuai dengan tanggung jawab jabatannya sebagai staf keuangan.

**3. Bahwa dalil Penggugat hanyalah bentuk pembelaan diri yang tidak didukung bukti otentik**

Bahwa hingga saat ini, tidak ada bukti otentik berupa surat perintah kerja, surat kuasa, email persetujuan, maupun dokumen internal perusahaan yang menunjukkan bahwa tindakan keuangan Penggugat selalu mendapat perintah atau persetujuan langsung dari Direktur Utama maupun Tergugat II.

Sementara itu, Tergugat I justru memiliki bukti konkret berupa hasil audit, laporan transaksi keuangan yang tidak ditutup (advance tidak closing), dan absennya dokumen otorisasi resmi atas sejumlah transaksi yang dikelola oleh Penggugat.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut hanyalah asertif, bersifat sepihak, dan tidak memenuhi pembuktian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, yang menentukan bahwa:

*“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, maka orang itu wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

Karena Penggugat tidak dapat membuktikan klaimnya, maka dalil ini harus dikesampingkan.

**7. Pada poin 10 Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa sepanjang Penggugat bekerja dari awal hingga diberhentikan oleh Tergugat I, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan penyelewengan dana dan pelanggaran yang merugikan perusahaan;*

**Tanggapan / Bantahan:**

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi, karena justru selama masa kerjanya di PT. MASADENTA, Penggugat telah melakukan serangkaian tindakan yang merugikan perusahaan, baik secara finansial maupun secara moral korporasi, dengan rincian sebagai berikut:



**1) Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan oleh perusahaan**

Bahwa terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah diberhentikan secara resmi oleh PT. MASADENTA. Tidak pernah ada Surat Keputusan Pemberhentian (SK PHK) yang diterbitkan oleh perusahaan. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah telah diberhentikan oleh Tergugat I adalah tidak benar dan menyesatkan.

Sebaliknya, fakta yang terjadi adalah bahwa Penggugat dengan sendirinya tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Staf Keuangan setelah diketahui melakukan perbuatan yang melanggar kebijakan internal serta merugikan perusahaan

**2) Tergugat I melakukan tindakan penyelewengan dana perusahaan**

Bahwa selama menjabat sebagai Staf Keuangan PT. MASADENTA, Penggugat memiliki tanggung jawab administratif untuk mengelola arus kas perusahaan di bawah pengawasan manajemen. Dalam pelaksanaannya, Penggugat telah menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan melakukan penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan manajemen.

*In casu*, Penggugat telah menerima dan menggunakan token fasilitas kredit (PRK) Bank BCA milik perusahaan secara sepihak sejak tahun 2023, tanpa ada otorisasi dari Direksi (Tergugat I).

Dengan tindakan tersebut, Penggugat dapat mengakses dana perusahaan secara tidak sah, serta membuka peluang transaksi keuangan yang tidak dapat diawasi oleh manajemen. Perbuatan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) dan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam:

- Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

*“Barang siapa menggelapkan sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam*

*Halaman 38 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



*penguasaannya karena jabatan atau pekerjaannya, diancam karena penggelapan dalam jabatan...”*

- Serta bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018, yang mewajibkan pengguna token perbankan untuk memiliki otorisasi resmi dan menjaga kerahasiaannya.

Bahwa tindakan tersebut secara langsung telah melanggar kebijakan internal perusahaan mengenai sistem pengawasan keuangan, serta menimbulkan potensi kerugian finansial dan reputasional bagi PT. MASADENTA.

**3) Pelanggaran lain yang merugikan perusahaan mendirikan perusahaan baru bersama suami**

Bahwa selain penyelewengan dana sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat juga telah melakukan pelanggaran berat terhadap loyalitas dan etika profesi karyawan. Sebagaimana terurai sebelumnya, fakta hukum menunjukkan bahwa pada tahun 2017, Penggugat sebagai karyawan aktif di PT. MASADENTA sebagai staf keuangan tunggal, telah mendirikan dan/ atau turut mengelola perusahaan lain bersama suaminya, R. Andriana Ramadhani, S.E., yang bergerak di bidang sejenis dengan usaha PT. MASADENTA tempatnya bekerja.

Oleh karena itu, dalil Penggugat ini harus ditolak seluruhnya karena bertentangan dengan fakta hukum, audit keuangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**8. Pada poin 11 Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa Penggugat sudah sangat memberikan loyalitas dan totalitas dalam hal melakukan pekerjaan kepada Tergugat I.*

**Tanggapan / Bantahan:**

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan justru bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya.

**1. Bahwa justru Penggugat telah melanggar asas loyalitas dan etika hubungan kerja**



Bahwa asas loyalitas merupakan prinsip fundamental dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.

Namun, dalam kenyataannya, Penggugat justru melanggar asas tersebut dengan cara mendirikan dan mengelola usaha pribadi yang bergerak di bidang jasa alih daya (*outsourcing*) — bidang yang sama persis dengan kegiatan usaha PT. MASADENTA.

Fakta ini diakui sendiri oleh Penggugat, bahwa ia memiliki usaha *outsourcing* yang menyediakan layanan *cleaning service*, satpam, *driver*, dan parkir — identik dengan layanan yang juga disediakan oleh PT. MASADENTA.

Tindakan tersebut secara jelas bertentangan dengan asas loyalitas dan etika hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan:

*“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”*

Selain itu, dalam praktik hubungan industrial, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 118 K/Pdt.Sus-PHI/2014 menegaskan bahwa:

*“Pekerja yang menjalankan usaha sejenis dengan bidang usaha perusahaan tempat ia bekerja dapat dianggap telah melakukan pelanggaran berat karena melanggar asas loyalitas dan kepercayaan pemberi kerja.”*

Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai loyalitas dan totalitas kerja adalah tidak benar dan bertolak belakang dengan fakta hukum, karena justru Penggugat telah melakukan perbuatan yang merusak kepercayaan dan integritas hubungan kerja dengan perusahaan.

## **2. Bahwa loyalitas tidak dapat hanya diukur dari lamanya masa kerja**

Bahwa Penggugat berusaha menonjolkan masa kerja yang panjang sebagai ukuran loyalitas. Namun secara hukum, lamanya bekerja

Halaman 40 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



tidak otomatis menunjukkan loyalitas, apalagi bila selama masa kerja tersebut Penggugat justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

Loyalitas yang dimaksud dalam konteks hubungan kerja harus dimaknai sebagai:

- Ketaatan pada peraturan perusahaan;
- Kepatuhan terhadap instruksi yang sah dari atasan; dan
- Tidak adanya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan pemberi kerja.

Ketika Penggugat mengelola usaha sejenis dan menyalahgunakan kewenangan keuangan perusahaan, maka perbuatan tersebut telah menghapus nilai loyalitas yang menjadi dasar hubungan kerja.

Oleh karena itu, dalil Penggugat angka 11 harus ditolak seluruhnya karena bertentangan dengan fakta hukum, audit keuangan, asas hubungan kerja yang sehat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**9. Pada poin 12 s.d. 15, pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:**

*12. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, Tergugat I memanggil Penggugat dan menuduh Penggugat melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp3.016.377.468,- tanpa bukti yang jelas;*

*13. Bahwa sejak tanggal 13 s.d. 16 Januari 2025, Tergugat I didalilkan melakukan makian, sindiran, dan ancaman terhadap Penggugat;*

*14. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Penggugat didalilkan dipaksa menandatangani perjanjian pengakuan kesalahan;*

*15. Bahwa Penggugat menolak menandatangani perjanjian tersebut karena merasa diintimidasi dan dituduh secara sepihak.*

**Tanggapan / Bantahan Tergugat I:**

Bahwa seluruh dalil Penggugat dari poin 12 s.d. 15 tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan bersifat menyesatkan. Fakta hukum yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

**1. Fakta yang sebenarnya: pembahasan internal, bukan tuduhan sepihak**

*Halaman 41 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, tidak pernah terjadi pemanggilan secara khusus atau tuduhan sepihak dari Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana didalilkan. Hari tersebut adalah hari kerja biasa, dan komunikasi yang dilakukan hanyalah rapat internal pembahasan keuangan perusahaan sehubungan dengan ditemukannya selisih kas perusahaan sebesar Rp3.016.377.468,- berdasarkan hasil penelusuran internal sementara.

Pembahasan tersebut dilakukan secara terbuka dan profesional untuk meminta klarifikasi dari Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas perusahaan. Dengan demikian, tidak ada tuduhan langsung, pemaksaan, ataupun intimidasi.

**2. Adanya kesepakatan sukarela dalam pembuatan surat perjanjian 14 Januari 2025**

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama dan sukarela membuat Surat Perjanjian yang dituangkan secara tertulis, berisi kesepakatan sebagai berikut:

- Penggugat mengakui adanya kelalaian dalam pengelolaan keuangan perusahaan;
- Penggugat bersedia bertanggung jawab apabila benar terdapat kerugian sesuai hasil audit eksternal;
- Penggugat tetap bersedia bekerja dan menunggu hasil audit sambil menyiapkan penggantian kerugian apabila terbukti.

Bahwa perjanjian tersebut bukanlah hasil paksaan atau tekanan, melainkan dibuat dalam suasana kekeluargaan dan kesepahaman antara kedua belah pihak.

Hal ini terbukti dari fakta bahwa perjanjian tersebut ditandatangani dengan itikad baik, dan Penggugat masih tetap bekerja hingga tanggal 15 Januari 2025, yang menandakan tidak adanya paksaan atau intimidasi.

**3. Klaim Penggugat mengenai intimidasi adalah tidak logis dan tidak berdasar**





Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirinya dipaksa dan diintimidasi untuk menandatangani perjanjian adalah tidak logis, tidak sesuai dengan akal sehat, dan bertentangan dengan fakta.

Penggugat adalah seorang staf keuangan berpendidikan dan memiliki kemampuan analisis yang baik; apabila benar merasa dipaksa, ia tentu dapat menolak atau tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Selain itu, tidak pernah ada laporan atau saksi yang mendukung adanya peristiwa intimidasi atau kekerasan verbal sebagaimana didalilkan.

Dalam hukum perdata, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) menyatakan bahwa:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Sementara Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah *kesepakatan para pihak*. Karena dalam perjanjian tanggal 14 Januari 2025 tersebut terbukti ada kesepakatan sukarela dan tidak terbukti ada paksaan, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Dengan demikian, klaim Penggugat mengenai “pemaksaan” adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

**4. Bahwa justru Penggugat menunjukkan itikad tidak baik dengan melapor ke kepolisian**

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025, Penggugat masih masuk kerja dan bahkan menyampaikan alasan kepada perusahaan bahwa ia akan mengurus sertifikat rumah untuk pengajuan pinjaman ke Bank BCA, guna memenuhi tanggung jawab pengembalian dana.

Namun ternyata pada tanggal 17 Januari 2017 2025 Tergugat I menerima undangan dari kuasa hukum Penggugat tanggal 10 Februari 2025 Tergugat I di somasi yang pertama dan tanggal 21 Februari Tergugat I disomasi yang kedua.

Tindakan ini menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat, karena pada saat yang sama ia telah menandatangani perjanjian yang



dibuat secara sah. Padahal, sesuai dengan asas “Pacta Sunt Servanda” (Pasal 1338 KUHPerdara), pihak yang telah bersepakat tidak dapat secara sepihak membatalkan perjanjian dengan alasan yang dibuat-buat.

**4. Bahwa tidak ada unsur fitnah dalam proses klarifikasi tersebut**

Bahwa tuduhan Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan “fitnah” adalah tidak benar. Justru yang terjadi adalah proses klarifikasi internal yang sah dan profesional untuk memastikan akurasi data keuangan perusahaan yang dikelola oleh Penggugat.

Fakta menunjukkan bahwa:

- Penggugat sendiri yang membuat rekapitulasi dan klarifikasi nominal selisih sebesar Rp1.749.565.445,- yang diakui digunakan untuk keperluan pribadi tanpa dasar pembukuan yang jelas;
- Rekapitan tersebut justru memperkuat temuan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan;
- Karena adanya perbedaan data antara Penggugat dan hasil pemeriksaan internal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk auditor independen eksternal.

Dengan demikian, langkah Tergugat I bukanlah bentuk “fitnah”, melainkan tindakan manajerial yang sah dan proporsional untuk menjaga akuntabilitas perusahaan.

**5. Bahwa langkah Tergugat I sesuai dengan asas kehati-hatian dan tanggung jawab hukum**

Bahwa sebagai Direktur Utama, Tergugat I berkewajiban hukum untuk menjaga dan mengamankan keuangan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan:

*“Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan.”*

Karena itu, ketika ditemukan indikasi selisih kas sebesar miliaran rupiah, langkah Tergugat I untuk menelusuri, mengklarifikasi, dan



meminta pertanggungjawaban staf keuangan adalah tindakan yang sah, proporsional, dan sesuai tanggung jawab hukum.

6. **Bahwa pengakuan Penggugat dalam perjanjian memiliki kekuatan pembuktian hukum**

Dalam hukum acara perdata, pengakuan (*confessio*) yang dituangkan secara tertulis memiliki nilai pembuktian sempurna terhadap pihak yang mengaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg, yang menegaskan:

*"Pengakuan yang dilakukan di muka hakim atau tertulis oleh salah satu pihak merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna terhadap pihak yang mengaku."*

Dengan demikian, pernyataan dan tandatangan Penggugat dalam surat perjanjian tanggal 14 Januari 2025 merupakan bentuk pengakuan yang sah secara hukum, dan tidak dapat diabaikan dengan dalih adanya paksaan yang tidak terbukti.

Kesimpulan Bantahan:

1. Tidak benar bahwa Tergugat I menuduh secara sepihak atau melakukan fitnah terhadap Penggugat;
2. Pertemuan tanggal 13 Januari 2025 hanyalah pembahasan internal mengenai selisih keuangan, bukan pemanggilan atau intimidasi;
3. Perjanjian tanggal 14 Januari 2025 dibuat secara sukarela dan sah menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata;
4. Penggugat tidak dapat membantah isi perjanjian dengan dalih paksaan, karena tidak ada bukti hukum yang menunjukkan adanya tekanan atau intimidasi;
5. Langkah Tergugat I merupakan tindakan yang sah sesuai kewenangan direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT;
6. Penggugat justru menunjukkan *bad faith* dengan membuat laporan pidana tanpa dasar yang kuat, di mana pada tanggal 14 Maret 2025 Tergugat I mendapat undangan wawancara dari Polrestabes Bandung terkait laporan dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Penggugat;



7. Oleh karena itu, seluruh dalil Penggugat pada poin 12 s.d. 15 adalah tidak benar, tidak berdasar, dan harus ditolak seluruhnya.

10. **Pada poin 16, Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa Adapun alasan PENGGUGAT keberatan dengan tuduhan dari TERGUGAT I Adalah PENGGUGAT selama ini hanya mencatat arus kas keuangan Perusahaan dan melakukan Maker Token Bank atas permintaan Ibu Edith Lulla Delima dan disetujui oleh TERGUGAT II selaku pihak yang mengotorisasi setiap pengeluaran keuangan Perusahaan;*

**Tanggapan Tergugat I terhadap Dalil Penggugat:**

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirinya hanya bertugas mencatat arus kas keuangan perusahaan serta melakukan *Maker Token* atas perintah Ibu Edith Lulla Delima selaku Direktur Utama dan disetujui oleh Tergugat II selaku pihak yang mengotorisasi setiap pengeluaran perusahaan, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pribadi atas kelalaian serta penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.
2. Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat telah diberikan kepercayaan penuh oleh Tergugat I untuk mengelola seluruh keuangan perusahaan, bukan sekadar melakukan pencatatan administrasi.
3. Bahwa berdasarkan fakta, Penggugat justru menerima dan menggunakan token perbankan secara sepihak tanpa seizin Direksi dan tanpa dokumen resmi dari Bank BCA, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan melampaui kewenangan jabatannya.
4. Bahwa lebih lanjut, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seluruh transaksi dilakukan atas perintah dan persetujuan pimpinan juga tidak benar dan tidak didukung bukti yang sah, karena:
  - 1) Tidak pernah ada bukti perintah tertulis atau *voucher approval* dari Direksi yang memerintahkan transaksi-transaksi dimaksud;
  - 2) Tidak terdapat dokumen resmi yang menunjukkan otorisasi transaksi yang menimbulkan selisih dana perusahaan; dan



3) Justru hasil audit independen bahkan menemukan sejumlah transaksi *advance* yang tidak pernah dilakukan *closing* oleh Penggugat dan menyebabkan selisih keuangan perusahaan dalam jumlah besar.

5. Bahwa tanggung jawab atas pengelolaan keuangan melekat pada jabatan Penggugat selaku staf keuangan dan tidak dapat dialihkan dengan alasan menjalankan perintah pimpinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menjalankan fungsi untuk kepentingan perseroan wajib bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.

6. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dapat berlindung di balik alasan “melaksanakan perintah atasan” untuk menghapus tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab terhadap keuangan perusahaan melekat pada jabatan dan fungsi keuangan yang diemban oleh Penggugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut patut dan sepantasnya ditolak untuk seluruhnya sebagai dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hubungan kerja serta tanggung jawab jabatan yang sebenarnya.

**11. Pada poin 17, Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa pada tanggal 17 Januari 2025, TERGUGAT I menyuruh perwakilannya mendatangi rumah PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT untuk melakukan pengembalian sebagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada TERGUGAT I, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT secara tegas tidak melakukan penggelapan terhadap uang milik TERGUGAT I;*

**Tanggapan Tergugat I:**

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya kunjungan perwakilan Tergugat I ke rumah Penggugat pada tanggal 17 Januari 2025 untuk meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- karena ada sejumlah dana yang seharusnya tersimpan di rekening perusahaan namun ketika akan



digunakan tidak ditemukan uang tersebut sehingga Tergugat I meminta karyawannya untuk meminta dana tersebut ke Penggugat.

**12. Pada poin 18, Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa perlu ditegaskan bahwa audit secara menyeluruh terhadap keuangan perusahaan sebenarnya belum pernah dilakukan, namun PENGUGAT tetap dipaksa untuk menandatangani dan mengakui adanya kerugian yang belum jelas sumber maupun jumlahnya. Lebih lanjut, seluruh mekanisme pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan selalu melewati dan harus mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT II selaku Direktur Keuangan, sehingga tidak mungkin terjadi transaksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan;*

**Tanggapan Tergugat I:**

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan belum pernah dilakukan, serta dalil bahwa Penggugat dipaksa menandatangani dan mengakui kerugian yang belum jelas sumber maupun jumlahnya, adalah tidak benar, menyesatkan, dan bertentangan dengan bukti otentik hasil audit independen yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan terhadap keuangan PT. MASADENTA per 31 Desember 2024 pada tanggal 2 Juni 2025.

Bahwa faktanya, proses audit dimaksud telah dilaksanakan secara profesional dan independen, mencakup pemeriksaan menyeluruh atas rekening koran, bukti transaksi, dan sistem pengendalian internal perusahaan, dengan hasil temuan utama sebagai berikut:

1. Ditemukan total transaksi sebesar Rp 25.333.372.951,- yang tidak memiliki bukti pendukung dan ditransfer ke rekening di luar daftar rekening resmi perusahaan;
2. Ditemukan sejumlah transaksi kecil di bawah Rp 10 juta tanpa bukti pendukung, yang sebagian besar melibatkan rekening atas nama Rika Murtikawati (Penggugat);
3. Terdapat pengembalian tunai rutin sebesar Rp 4.000.000,- per bulan dari salah satu koordinator proyek kepada Bagian Keuangan yang dikelola langsung oleh Penggugat;





4. Tidak ditemukan dokumen-dokumen kontrol keuangan penting, antara lain Buku Kas, Buku Bank, serta laporan harian, mingguan, dan bulanan bagian keuangan; dan
5. Ditemukan Form Pengajuan Dana dan Pencairan Dana tanpa tanda tangan atau persetujuan Direktur Utama, yang menunjukkan adanya pelaksanaan transaksi di luar otorisasi resmi perusahaan.

Bahwa lebih lanjut, tuduhan Penggugat bahwa dirinya dipaksa untuk menandatangani pengakuan kerugian juga tidak berdasar. Surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2025 ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat setelah dilakukan pembahasan bersama terkait hasil temuan awal, dengan klausul yang secara tegas menyebutkan bahwa jumlah kerugian akan disesuaikan dengan hasil audit eksternal yang ditunjuk bersama. Tidak terdapat unsur paksaan, karena Penggugat dalam kapasitasnya adalah orang dewasa, berpendidikan, dan memahami sepenuhnya isi perjanjian tersebut.

Bahwa dalil Penggugat mengenai seluruh transaksi keuangan yang diklaim “selalu melewati dan mendapat persetujuan Direktur Keuangan (Tergugat II)” juga tidak benar, sebab hasil audit menunjukkan adanya transaksi-transfer keluar masuk yang dilakukan tanpa persetujuan Direksi dan tanpa bukti pengeluaran yang sah, sehingga tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme otorisasi formal sebagaimana dimaksud dalam sistem *Maker-Approval* perbankan.

Oleh karena itu, dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 18 patut dan sepatasnya ditolak seluruhnya.

**13. Pada poin 19 s.d. 25, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:**

- *Laporan Polisi (Poin 19): Karena PENGUGAT tidak mau mengikuti keinginan TERGUGAT I, pada tanggal 07 Februari 2025, TERGUGAT I (diwakili oleh Ibu Edith Lulla Delima) membuat laporan polisi di Polrestabes Bandung terhadap PENGUGAT dengan tuduhan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan (Pasal 374 KUHP).*
- *Klaim Bertentangan dengan Fakta (Poin 20 & 21): Laporan polisi tersebut diklaim tidak sesuai dengan fakta.*



- *Keterangan Palsu (Poin 22 & 23): PARA TERGUGAT (termasuk TERGUGAT II) diduga memberikan keterangan dan kesaksian yang tidak benar.*
- *Tuduhan Tambahan (Poin 24 & 25): Tuduhan terhadap PENGGUGAT tidak terbatas pada penggelapan, tetapi juga tuduhan bahwa PENGGUGAT melakukan peminjaman dana atas nama TERGUGAT I.*

**Tanggapan Tergugat I terhadap Dalil Penggugat Poin 19 s.d. 25**

1. Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 s.d. 25 yang pada pokoknya menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan fitnah, memberikan keterangan palsu, dan membuat laporan polisi yang tidak sesuai fakta adalah tidak benar, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembalikan fakta hukum yang dimaksudkan untuk menutupi kelalaian dan penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.
2. Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I di Polrestabes Bandung pada tanggal 7 Februari 2025 merupakan tindakan hukum yang sah dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan hak bagi setiap orang atau badan hukum untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada penyidik apabila memiliki dasar bukti permulaan yang cukup.
3. Bahwa laporan tersebut tidak dibuat secara sepihak, melainkan berdasarkan hasil audit independen KAP Jahja Gunawan per 31 Desember 2024, yang menemukan adanya transaksi keuangan perusahaan dengan total nominal Rp 25.333.372.951,- tanpa bukti pendukung, serta transaksi lain yang tidak pernah dilakukan proses *closing*. Hasil audit tersebut merupakan bukti objektif dan profesional, sehingga laporan polisi tersebut justru merupakan bentuk tanggung jawab direksi untuk melindungi kepentingan hukum dan aset perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat II adalah “atasan langsung” yang menjabat sebagai Direktur Keuangan

Halaman 50 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



adalah tidak benar dan menyesatkan. Faktanya, Tergugat II tidak pernah tercatat atau diangkat secara resmi sebagai Direktur Keuangan dalam akta perubahan PT. MASADENTA. Sejak tahun 2020, Tergugat II hanya dipekerjakan untuk membantu bidang perpajakan dan pengawasan administratif tertentu, bukan untuk mengelola atau mengotorisasi seluruh transaksi keuangan. Adapun sebutan “Direktur Keuangan” yang digunakan Penggugat bersifat informal dan tidak memiliki dasar hukum atau administratif dalam struktur organisasi perusahaan.

5. Bahwa justru selama ini Penggugatlah yang memegang penuh kendali atas pelaksanaan transaksi keuangan, termasuk pembuatan dan penggunaan token perbankan tanpa izin resmi dari Direksi. Hal ini terbukti dari hasil audit dan klarifikasi pihak Bank BCA yang menunjukkan bahwa tidak terdapat dokumen tanda terima resmi atas pembuatan token dimaksud. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan seluruh transaksi dilakukan dengan persetujuan Tergugat II adalah tidak benar dan tidak didukung bukti yang sah.
6. Bahwa mengenai tuduhan Penggugat bahwa PARA TERGUGAT memberikan “keterangan palsu” dalam proses penyelidikan, perlu ditegaskan bahwa setiap keterangan yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II adalah benar, disertai dokumen pendukung berupa laporan audit, catatan rekening koran, dan dokumen administrasi keuangan perusahaan. Tidak ada satu pun unsur kesengajaan untuk menyesatkan penyidik, melainkan semata-mata pelaksanaan kewajiban hukum untuk memberikan keterangan yang objektif demi kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 KUHP.
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirinya tidak pernah melakukan peminjaman dana atas nama perusahaan juga tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan audit, ditemukan adanya transaksi pinjaman operasional perusahaan yang tidak tercatat secara resmi dalam pembukuan dan dilakukan atas inisiatif Penggugat, tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Utama. Dengan demikian, pernyataan bahwa pengajuan pinjaman dilakukan atas persetujuan pimpinan perusahaan adalah tidak berdasar dan tidak



didukung bukti tertulis sebagaimana disyaratkan dalam prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan korporasi.

8. Bahwa oleh karena itu, keseluruhan dalil Penggugat pada poin 19 sampai dengan 25 adalah tidak benar, tidak berdasar hukum, dan bertentangan dengan bukti-bukti otentik hasil audit serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I bukan merupakan fitnah, melainkan langkah hukum yang sah, proporsional, dan beralasan hukum untuk menegakkan akuntabilitas keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, dalil Penggugat poin 19 s.d. 25 tersebut patut dan sepantasnya ditolak untuk seluruhnya sebagai dalil yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta serta ketentuan hukum positif yang berlaku.

**14. Pada poin 26 dan 27, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa:**

1. *Kesepakatan Bipartit: Pada 26 Februari 2025, TERGUGAT I dan PENGGUGAT menyepakati untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan sebagai auditor eksternal.*
2. *Tujuan Audit: Audit ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan penggelapan uang perusahaan yang dituduhkan kepada Ibu Rika Murtikawati (PENGUGAT).*
3. *Status Penggugat: Ditegaskan bahwa selama proses ini, PENGUGAT masih berstatus sebagai karyawan aktif.*
4. *Pelaksanaan Audit: Berdasarkan kesepakatan, diterbitkan Surat Tugas pada 13 Maret 2025 untuk melaksanakan verifikasi atas 11 arus kas rekening bank PT Masadenta (TERGUGAT I) untuk tahun buku 2024.*
5. *Jangka Waktu: Audit direncanakan berlangsung dari 13 Maret 2025 hingga 14 Mei 2025.*

**Tanggapan Tergugat I terhadap Dalil Penggugat Poin 26 dan 27:**

1. Bahwa dalil Penggugat pada poin 26 dan 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan baru dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bipartit tanggal 26 Februari 2025, serta bahwa Penggugat masih berstatus sebagai karyawan aktif selama proses

Halaman 52 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



audit tersebut, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

2. Bahwa audit keuangan yang dilakukan oleh KAP Jahja Gunawan terhadap PT MASADENTA sejatinya telah dimulai sejak sebelum tanggal 26 Februari 2025, yakni berdasarkan inisiatif dan penugasan resmi Direksi PT MASADENTA setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian laporan keuangan internal per 31 Desember 2024. Audit tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan awal internal dan bukan hasil dari “kesepakatan bipartit” sebagaimana didalilkan Penggugat. Dengan demikian, dalil bahwa audit baru dilakukan setelah perundingan bipartit adalah tidak benar dan menyesatkan.
3. Bahwa pertemuan bipartit yang disebut Penggugat pada tanggal 26 Februari 2025 bukanlah perundingan yang menghasilkan “kesepakatan baru”, melainkan pertemuan klarifikasi untuk memastikan kelanjutan proses audit yang telah lebih dahulu berjalan secara independen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit, yang menegaskan bahwa perundingan bipartit hanya bersifat musyawarah untuk mencari penyelesaian, bukan forum penetapan kebijakan manajemen atau keputusan hukum mengenai proses audit perusahaan.
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirinya “masih berstatus sebagai karyawan aktif” selama proses audit juga tidak benar, karena sejak 16 Januari 2025 Penggugat telah mangkir dari pekerjaan tanpa alasan yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh perusahaan. Dengan demikian, status kepegawaiannya secara hukum telah beralih menjadi “tidak aktif” akibat pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 52 PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Alih Daya, Waktu Tertentu, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

*Halaman 53 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*





5. Bahwa penerbitan Surat Tugas Nomor KAPJG-062 1/ST/2025 tanggal 13 Maret 2025 oleh KAP Jahja Gunawan merupakan bagian dari prosedur administratif audit eksternal berdasarkan standar profesi akuntan publik, yaitu "Agreed Upon Procedures (AUP)", bukan sebagai bukti bahwa audit baru dimulai saat itu. Surat tugas tersebut hanyalah bentuk formal dari pelaksanaan lanjutan audit terhadap rekening perusahaan untuk memperkuat hasil temuan awal, khususnya terkait transaksi tanpa bukti senilai lebih kurang dari Rp 25 miliar yang dilakukan selama tahun buku 2024.

Berdasarkan hal itu, maka dalil Penggugat pada poin 26 dan 27 patut dan sepatasnya ditolak seluruhnya.

**15. Pada poin 28 s.d. 31, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa:**

*Bahwa laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat I adalah tidak berdasar, dilakukan sebelum adanya hasil audit, serta mengandung keterangan palsu yang mencemarkan nama baik Penggugat hingga menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka, adalah tidak benar, tidak berdasar hukum, dan merupakan bentuk manipulasi fakta yang menyesatkan.*

**Tanggapan Tergugat I terhadap Dalil Penggugat Poin 28 s.d. 31:**

1. Bahwa perlu ditegaskan, laporan polisi Nomor: LP/B/189/II/2025/SPKT/ Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat yang dibuat oleh Sdri. Edith Lulla Delima selaku Direktur Utama PT MASADENTA (Penggugat) merupakan langkah hukum yang sah, proporsional, dan dilandasi oleh bukti awal yang kuat, berupa hasil temuan audit internal serta laporan keuangan yang menunjukkan adanya penyimpangan dan selisih kas perusahaan dalam jumlah signifikan yang melibatkan Penggugat selaku staf keuangan perusahaan.
2. Bahwa laporan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan hak kepada setiap orang atau badan hukum yang mengetahui atau mengalami tindak pidana untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Dengan demikian, tindakan Tergugat I dalam melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan bukan





merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan pelaksanaan hak hukum yang sah.

3. Bahwa benar bahwa proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian berlangsung sebelum selesainya audit eksternal oleh KAP Jahja Gunawan. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan laporan polisi tidak sah, karena hasil audit bukanlah satu-satunya bukti yang menentukan dimulainya penyelidikan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bantu verifikasi tambahan. Penyidik berwenang untuk memulai penyelidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP dan Pasal 183 KUHP.
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirinya ditetapkan sebagai tersangka “tanpa alat bukti yang sah” adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab penetapan status tersangka dilakukan oleh penyidik kepolisian yang independen dan profesional berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen keuangan, keterangan saksi, serta temuan awal audit yang telah diserahkan kepada penyidik. Dengan demikian, penetapan tersangka bukan merupakan akibat langsung dari tindakan Tergugat I, melainkan murni hasil proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.
5. Bahwa tuduhan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan “keterangan palsu” dan melakukan “pencemaran nama baik” adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta maupun hukum. Keterangan yang diberikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada penyidik adalah berdasarkan fakta objektif dan dokumen resmi perusahaan, termasuk hasil temuan keuangan dan audit, yang justru memperlihatkan adanya ketidaksesuaian transaksi dan penyalahgunaan dana perusahaan oleh Penggugat.
6. Bahwa dengan demikian, tuduhan Penggugat mengenai adanya pelanggaran terhadap Pasal 242, Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP serta Pasal 1365 KUHP tidak dapat diterapkan, karena tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum, niat jahat (*mens rea*), ataupun akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan sah Tergugat I dalam melapor dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Sebaliknya, tindakan Tergugat I justru merupakan



bentuk tanggung jawab hukum dalam melindungi aset perusahaan dari penyimpangan keuangan.

7. Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat pada poin 28 sampai dengan 31 adalah tidak benar, tidak berdasar hukum, dan harus ditolak seluruhnya, karena laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I telah sesuai prosedur hukum dan didukung oleh bukti permulaan yang sah serta temuan audit yang valid. Dengan demikian, tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut patut dan sepantasnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sebagai dalil yang tidak berdasar hukum (*obscuur libel*), bersifat menyesatkan, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.

**16. Pada poin 32 dan 33, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa:**

*Dampak yang dialami Penggugat akibat laporan Tergugat I:*

**1. Dampak Langsung dari Tergugat I:**

- Gaji Penggugat dipotong secara signifikan.
- Keanggotaan BPJS Penggugat dinonaktifkan.
- Penggugat akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya pada Juli 2025.

**2. Dampak Sosial dan Ekonomi (Akibat Laporan Polisi):**

- Nama baik Penggugat rusak, menyebabkan mitra bisnis menjadi enggan bekerja sama.
- Penggugat kehilangan beberapa peluang pekerjaan/proyek yang mendatangkan kerugian finansial besar, yaitu:
  - Rp 793.800.000 dari pembatalan kontrak dengan JNT.
  - Rp 500.000.000 dari modal kerja di Bank BCA yang terdampak.
  - Rp 850.000.000 dari kegagalan kontrak dengan PT AGPM.

Berdasarkan itu, Penggugat mengalami kerugian finansial total senilai minimal Rp 2,143,800,000.

**Tanggapan Tergugat I terhadap Dalil Penggugat Poin 32 dan 33:**

Halaman 56 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa akibat laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat I, Penggugat mengalami pemotongan gaji, penonaktifan BPJS, serta kehilangan berbagai peluang kerja dan rekanan usaha adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak memiliki hubungan kausal dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Laporan polisi yang dimaksud merupakan hak hukum yang sah dan dijamin oleh Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberi hak kepada setiap orang untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang.

2. Bahwa terkait pemotongan gaji dan penonaktifan BPJS, tindakan tersebut merupakan konsekuensi administratif dari absensi dan tidak aktifnya Penggugat dalam melaksanakan tugas pasca terbitnya laporan polisi serta tidak adanya klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas temuan audit. Dengan demikian, tidak ada unsur kesengajaan atau tindakan sewenang-wenang dari pihak Tergugat I.
3. Bahwa dalil mengenai kerugian ekonomi yang diklaim oleh Penggugat berupa batalnya kontrak kerja dengan pihak JNT, PT AGPM, dan kerugian modal kerja dari Bank BCA adalah tidak relevan dengan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I. Hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak-pihak eksternal tersebut merupakan urusan pribadi Penggugat dan tidak ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan atau campur tangan Tergugat I maupun Tergugat II dalam pembatalan kontrak dimaksud.
4. Bahwa berdasarkan doktrin *causality test* dalam hukum perdata, suatu kerugian hanya dapat dimintakan ganti rugi apabila terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat. Dalam perkara ini, tidak terbukti adanya *direct causal link* antara laporan polisi dan kerugian bisnis pribadi Penggugat. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai kerugian materiil sebesar Rp793.800.000,-, Rp500.000.000,-, dan Rp850.000.000,- tersebut adalah spekulatif, tidak didukung alat bukti yang sah.



Oleh karena itu, dalil Penggugat poin 32 dan 33 tersebut patut dan sepantasnya ditolak untuk seluruhnya sebagai dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan menurut fakta.

**17. Pada poin 34 dan 35, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:**

*Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:*

- *Kekurangan Pembayaran Gaji (Januari-Juli 2025): Penggugat hanya menerima Rp1.602.000,- per bulan dari gaji tetap Rp4.203.000,-, sehingga terjadi kekurangan total sebesar Rp18.207.000,- selama 7 bulan. Selain itu, Penggugat tidak menerima gaji sama sekali sejak Agustus 2025.*
- *Nonaktifnya BPJS Ketenagakerjaan: BPJS dinonaktifkan Tergugat I selama 3 bulan, menghilangkan hak perlindungan jaminan sosial Penggugat.*
- *Gagal Kontrak (PO) dengan JNT: Kerugian sebesar Rp793.800.000,-.*
- *Kerugian Modal Kerja Bank BCA: Modal kerja terdampak sebesar Rp500.000.000,-.*
- *Gagal Kontrak (PO) dengan PT AGPM: Kerugian sebesar Rp850.000.000,-.*

**Tanggapan Tergugat I terhadap Dalil Penggugat Poin 34 dan 35:**

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 34 dan 35 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, serta menyebabkan kerugian materil maupun immateril terhadap Penggugat, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan patut untuk ditolak seluruhnya.
2. Bahwa terhadap tuduhan Penggugat sebagaimana huruf a angka (1) pada dalil 34, Tergugat I tidak pernah secara sepihak menuduh Penggugat melakukan penggelapan tanpa bukti, melainkan telah terlebih dahulu melakukan langkah internal yang sah dan proporsional berupa klarifikasi serta perundingan bipartit antara



Tergugat I dan Penggugat. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan pelibatan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan sebagai auditor eksternal yang secara independen melakukan pemeriksaan berdasarkan prosedur *Agreed Upon Procedures (AUP)* terhadap rekening keuangan perusahaan. Dengan demikian, tuduhan bahwa Tergugat I bertindak tanpa dasar hukum atau tanpa bukti adalah tidak benar dan menyesatkan.

3. Bahwa pelaporan oleh Tergugat I kepada pihak kepolisian merupakan hak hukum yang sah dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum berhak melaporkan dugaan tindak pidana kepada penyidik yang berwenang. Oleh karena itu, tindakan pelaporan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi justru merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan perusahaan dari dugaan penyimpangan keuangan.
4. Bahwa terhadap tuduhan pada angka (2) huruf a dalil 34, yang menyebut Tergugat II memberikan keterangan palsu kepada penyidik, dalil tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan tuduhan sepihak tanpa dukungan alat bukti apapun. Tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II memberikan keterangan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP.
5. Bahwa unsur kedua dalam Pasal 1365 KUHP mengenai adanya "kesalahan yang melawan hukum" tidak terpenuhi, sebab Para Tergugat bertindak berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan kewenangan hukum yang melekat pada jabatan masing-masing. Tidak terdapat tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun kepatutan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata.
6. Bahwa terhadap klaim kerugian sebagaimana huruf c dan d dalam dalil 34 serta seluruh rincian dalam dalil 35, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*)

Halaman 59 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg





antara tindakan Para Tergugat dengan kerugian yang diklaim. Kerugian yang disebutkan berupa hilangnya pendapatan, pemotongan gaji, dinonaktifkannya BPJS, serta kegagalan kontrak kerja dengan pihak ketiga, tidak memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan tindakan Para Tergugat, melainkan merupakan konsekuensi administratif dan komersial dari proses hukum yang sedang berjalan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

7. Bahwa klaim kerugian materil sebesar Rp7.187.225.000,- (tujuh miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam dalil 34 huruf c, maupun rinciannya dalam dalil 35, tidak pernah dibuktikan dengan alat bukti sah menurut hukum seperti dokumen transaksi, perjanjian kerja sama, atau bukti kehilangan pendapatan yang dapat diverifikasi. Bahkan, beberapa nilai yang disebutkan bersifat spekulatif dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang nyata (*actual loss*).
8. Bahwa mengenai potongan gaji yang disebutkan oleh Penggugat, hal tersebut merupakan konsekuensi administratif sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan karena perusahaan hanya menerapkan asas *No Work No Pay* ketika Penggugat tidak pernah hadir/ non aktif, bahkan Tergugat I sudah melayangkan surat kepada Penggugat untuk masuk bekerja namun tidak pernah datang. Tindakan tersebut merupakan kebijakan sementara yang sah secara hukum dan bukan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena timbul atas hasil perbuatan Penggugat sendiri.
9. Bahwa terhadap dalil mengenai dinonaktifkannya BPJS, perlu ditegaskan bahwa penonaktifan sementara tersebut merupakan akibat administratif dari status hubungan kerja yang sedang dalam proses evaluasi, bukan merupakan bentuk pelanggaran hukum ataupun tindakan yang menimbulkan kerugian keperdataan sebagaimana diklaim Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tidak terpenuhi satu pun unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:
  1. Tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum;





2. Tidak terdapat kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Tergugat;
3. Tidak terbukti adanya kerugian yang nyata dan terukur;
4. Tidak terdapat hubungan kausal antara tindakan Para Tergugat dan kerugian yang didalilkan Penggugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat pada angka 34 dan 35 haruslah ditolak seluruhnya karena tidak berdasar hukum dan tidak didukung oleh bukti yang sah.

**18. Pada poin 36 dan 41, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat tindakan Para Tergugat, serta mengaitkan hal tersebut dengan dugaan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1918 KUHPerdara.*

**Tanggapan Tergugat I terhadap Dalil Penggugat Poin 36 dan 41:**

1. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada poin 36 huruf a sampai dengan e, yang merinci berbagai bentuk kerugian materiil seperti kekurangan gaji, penonaktifan BPJS, kegagalan kontrak PO dengan pihak ketiga, serta kerugian modal kerja, seluruhnya tidak didukung oleh alat bukti yang sah, relevan, dan dapat diverifikasi secara hukum. Nilai-nilai yang dikemukakan oleh Penggugat semata-mata bersifat asumtif, spekulatif, dan tidak memiliki hubungan langsung (*causal link*) dengan tindakan Para Tergugat.
2. Bahwa khusus mengenai dalil adanya “kekurangan gaji” sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, hal tersebut merupakan konsekuensi administratif sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan karena perusahaan hanya menerapkan asas *No Work No Pay* ketika Penggugat tidak pernah hadir/ non aktif bahkan Penggugat tidak pernah datang bekerja walaupun sudah dikirim surat untuk bekerja, sehingga dalil di atas tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kerugian akibat *perbuatan melawan hukum*. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai kekurangan gaji adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap dalil mengenai penonaktifan BPJS, hal tersebut bukanlah tindakan melawan hukum, melainkan konsekuensi

*Halaman 61 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



administratif dari perubahan status kepegawaian Penggugat selama proses penyelidikan internal berjalan. Penonaktifan sementara kepesertaan BPJS dilakukan sesuai mekanisme ketenagakerjaan dan tidak menimbulkan kerugian hukum sebagaimana diklaim oleh Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai kerugian akibat “gagal kontrak PO dengan pihak JNT dan PT AGPM” serta “kerugian modal kerja Bank BCA”, Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum maupun keterlibatan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Perusahaan Tergugat I tidak pernah menjadi pihak ataupun penjamin dalam transaksi yang diklaim oleh Penggugat, sehingga segala kerugian yang mungkin timbul dari hubungan kerja sama tersebut tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat. Selain itu, tidak ada bukti tertulis berupa kontrak, bukti pembatalan, maupun dokumen yang menunjukkan adanya kerugian aktual (*actual loss*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara.
5. Bahwa jumlah total kerugian materiil sebesar Rp2.187.225.000,- sebagaimana dimaksud dalam dalil 37 tidak pernah terbukti secara nyata dan tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat. Nilai-nilai tersebut bersifat sepihak, tanpa perhitungan objektif, dan tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 38 dan 40 mengenai kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah dalil yang mengada-ada, berlebihan, dan tidak berdasar hukum. Tidak terdapat satu pun bukti atau keterangan medis, psikologis, maupun dokumen hukum lain yang dapat menunjukkan adanya penderitaan atau gangguan psikologis yang nyata akibat tindakan Para Tergugat. Penetapan Penggugat sebagai tersangka adalah hasil proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan penyidik, bukan akibat tindakan sepihak dari Para Tergugat. Dengan demikian, tuduhan bahwa Para Tergugat menyebabkan kerugian immateriil adalah tidak berdasar.



7. Bahwa berdasarkan prinsip hukum perdata, untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, harus terpenuhi empat unsur utama, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku;
3. Adanya kerugian yang nyata; dan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut (*causal verband*).

8. Bahwa dalam perkara a quo, keempat unsur tersebut tidak terpenuhi, karena:

- Tindakan Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan dilakukan dalam rangka menjalankan tanggung jawab jabatan serta kewenangan hukum perusahaan;
- Tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari Para Tergugat;
- Tidak terbukti adanya kerugian nyata yang timbul akibat tindakan Para Tergugat;
- Tidak ada hubungan kausal yang langsung antara tindakan Para Tergugat dengan kerugian yang diklaim oleh Penggugat.

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 41 yang mengaitkan tindakan Para Tergugat dengan Pasal 1365 jo. 1918 KUHPerdata, perlu ditegaskan bahwa Pasal 1918 KUHPerdata sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum tuntutan ini, karena pasal tersebut mengatur tentang pengakuan di muka hakim, bukan mengenai pertanggung jawaban perdata atas *onrechtmatige daad*.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak dapat diterapkan pada perkara a quo.

10. Bahwa keseluruhan dalil Penggugat pada angka 36 sampai dengan 41 tidak memenuhi unsur hukum, tidak berdasar bukti, serta tidak memiliki hubungan kausalitas yang sah dengan tindakan Para Tergugat.



Oleh karena itu, seluruh dalil dan tuntutan Penggugat mengenai kerugian materiil maupun immateriil sebesar total Rp7.187.225.000,- (tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

**19. Pada poin 44, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa dalil Penggugat pada poin 44 yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng.*

**Tanggapan Tergugat I:**

1. Bahwa permohonan pengenaan *dwangsom* dalam hukum perdata Indonesia hanya dapat diberlakukan apabila amar putusan hakim bersifat *condemnatoir*, yakni memerintahkan suatu pihak untuk melakukan perbuatan tertentu yang dapat dipaksakan secara hukum (misalnya menyerahkan barang, mengosongkan objek sengketa, atau melaksanakan prestasi tertentu). Sementara dalam perkara a quo, tidak terdapat hubungan hukum atau kewajiban prestasi apapun dari Para Tergugat terhadap Penggugat yang dapat dijadikan dasar pemberlakuan *dwangsom*.
2. Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara ini bersifat kompensatoris dan deklaratoir, yakni berkaitan dengan klaim atas dugaan *perbuatan melawan hukum* dan permintaan ganti kerugian. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yuridis bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran *uang paksa (dwangsom)* sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) maupun praktik yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa *dwangsom* tidak dapat diberlakukan terhadap putusan yang bersifat penghukuman ganti rugi atau pernyataan hak (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1479 K/Pdt/2009 dan Putusan MA RI Nomor 2135 K/Pdt/2013).



3. Bahwa selain itu, permohonan *dwangsom* juga tidak relevan dan prematur, mengingat belum ada satu pun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan suatu perintah hukum kepada Penggugat. Permintaan tersebut justru menunjukkan sikap mendahului putusan (*prejudicial claim*) dan bersifat spekulatif, yang bertentangan dengan asas *presumption of legality* serta asas *audi et alteram partem* dalam hukum acara perdata.
4. Bahwa perlu pula ditegaskan, pengenaan *dwangsom* bersifat fakultatif dan merupakan kewenangan penuh Majelis Hakim, bukan hak absolut Penggugat. Oleh karena tindakan Para Tergugat selama ini telah dijalankan dengan itikad baik dan berdasarkan kewenangan hukum perusahaan, maka tidak terdapat alasan objektif maupun subyektif untuk membebankan kewajiban uang paksa kepada Para Tergugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat pada angka 44 mengenai permintaan *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- per hari secara tanggung renteng tidak memiliki dasar hukum, tidak memenuhi syarat penerapan Pasal 606a Rv, dan karenanya patut untuk ditolak seluruhnya.

**20. Pada poin 45, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa dalil Penggugat pada poin 45 yang memohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I di Jl. Sumedang – Jl. Laswi No.10, Kacapiring, Kota Bandung.*

**Tanggapan Tergugat I:**

1. Bahwa permohonan sita jaminan dalam hukum acara perdata hanya dapat dikabulkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yakni apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa tergugat *berniat atau berupaya mengalihkan, menggelapkan, atau menjaminkan harta bendanya* untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara a quo, tidak terdapat bukti sedikit pun yang menunjukkan bahwa Tergugat I melakukan atau berencana melakukan perbuatan demikian.

*Halaman 65 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*





2. Bahwa permohonan sita jaminan juga bersifat preventif dan luar biasa, sehingga tidak dapat digunakan secara serampangan hanya berdasarkan dugaan atau asumsi Penggugat. Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi — antara lain Putusan MA RI Nomor 2333 K/Pdt/2006 dan Putusan MA RI Nomor 998 K/Pdt/2011 — menegaskan bahwa *sita jaminan tidak dapat dijatuhkan apabila tidak ada indikasi nyata bahwa tergugat akan mengalihkan asetnya atau bertindak dengan itikad tidak baik terhadap proses peradilan*.
3. Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat I adalah badan hukum yang masih beroperasi secara aktif, memiliki kantor tetap dan kegiatan usaha yang sah di bidang jasa alih daya (*outsourcing*), serta tunduk pada seluruh ketentuan hukum korporasi dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, tidak ada alasan objektif untuk menduga Tergugat I akan menghilangkan aset atau tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Bahwa permintaan sita jaminan yang diajukan Penggugat justru menunjukkan sikap berlebihan dan tidak proporsional, sebab gugatan ini masih dalam tahap pemeriksaan pokok perkara, belum terbukti adanya perbuatan melawan hukum maupun kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian, penerapan *conservatoir beslag* dalam kondisi ini akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip *due process of law*.
5. Bahwa lebih lanjut, permohonan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi pihak Tergugat I, karena tindakan penyitaan atas aset produktif perusahaan dapat menghambat kegiatan operasional dan merugikan pihak ketiga (klien maupun karyawan), yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara ini.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut, permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat I tersebut, harus dinyatakan tidak berdasar hukum, premature, dan ditolak untuk seluruhnya, karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR dan praktik yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 66 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg





21. Pada poin 47, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:

*Memohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad).*

**Tanggapan Tergugat I:**

1. Bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta penerapan asas *uitvoerbaar bij voorraad* diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 RBg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan putusan sebelum berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan dalam perkara-perkara tertentu yang sifatnya mendesak dan dibuktikan adanya alasan kuat (*noodzakelijkheid*) yang dapat menimbulkan kerugian nyata apabila eksekusi ditunda. Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat keadaan mendesak atau alasan yuridis yang sah untuk membenarkan penerapan asas tersebut.
2. Bahwa permohonan Penggugat agar putusan dinyatakan *uitvoerbaar bij voorraad* sepenuhnya bersifat tidak relevan dan tidak proporsional, mengingat:
  - Pokok perkara ini masih dalam sengketa dan pembuktian belum selesai, sehingga belum dapat disimpulkan adanya perbuatan melawan hukum maupun kerugian yang nyata dari pihak Tergugat;
  - Gugatan Penggugat sendiri masih bersifat *obscuur libel* (kabur) dan tidak memenuhi syarat formil serta materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 118 HIR;
  - Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I atau Tergugat II memiliki itikad buruk atau akan menghindari tanggung jawab hukum apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Bahwa berdasarkan asas hukum perdata dan praktik yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti tercermin dalam Putusan MA RI Nomor 331 K/Sip/1971 dan Putusan MA RI Nomor 1712 K/Pdt/2004, ditegaskan bahwa permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak dapat diberikan apabila putusan bersifat deklaratoir atau konstitutif, sebagaimana halnya dalam perkara ini yang masih menuntut



pembuktian adanya hubungan hukum, kesalahan, serta kerugian antara Penggugat dan Para Tergugat.

4. Bahwa lebih lanjut, pemberian status *uitvoerbaar bij voorraad* sebelum adanya kekuatan hukum tetap berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran asas kepastian hukum, karena memungkinkan pelaksanaan putusan yang kelak dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi. Dengan demikian, penerapan asas tersebut dalam perkara ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan seluruh uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, permohonan Penggugat agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar hukum, prematur, dan patut untuk ditolak seluruhnya.

#### **C. PERMOHONAN**

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka **Tergugat I** dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bandung, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

##### **DALAM PROVISI**

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

##### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

##### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

*Halaman 68 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** telah mengajukan Jawaban secara e-court tanggal **15 Desember 2025**, sebagai berikut :

1. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan, Tergugat II baru mulai bekerja di PT. MASADENTA sejak tahun 2020 dengan tugas utama membantu pengelolaan aspek perpajakan perusahaan, dan sama sekali tidak memiliki kedudukan atau kewenangan sebagai atasan langsung Penggugat. Adapun nomenklatur jabatan “Direktur Keuangan” sebagaimana disebutkan oleh Penggugat sesungguhnya belum tercantum dalam akta pendirian maupun perubahan akta perusahaan.
2. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap laporan keuangan bukan merupakan bentuk perintah kerja atau pelaksanaan hubungan atasan–bawahan, melainkan merupakan langkah pengendalian internal yang dilakukan secara terbatas karena ditemukannya berbagai kejanggalan dan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang disusun oleh Penggugat, antara lain terkait adanya denda pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang timbul akibat kelalaian administratif.
3. Bahwa selain itu, dalam struktur organisasi PT. MASADENTA telah diatur secara tegas adanya pemisahan tugas (job description) antara Penggugat dan Tergugat II. Adapun uraian tugas (job description) Tergugat II antara lain sebagai berikut:
  - 1) Menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan perusahaan;
  - 2) Menyusun pengajuan upah bulanan kantor pusat;
  - 3) Melakukan otorisasi pembayaran operasional, meliputi:
    - a. Transaksi *reimbursement* (dengan bukti, tanda terima, bon, dan sebagainya yang telah dilampirkan);
    - b. Transaksi *kontra bon* dari pemasok (*supplier*) dengan bon terlampir;
    - c. Transaksi *cash advance* (bukti, tanda terima, bon, dan sebagainya yang belum terlampir untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh bagian keuangan);



- 4) Memastikan setiap pengajuan pembayaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan; apabila terdapat pengajuan di luar anggaran, maka diperlukan persetujuan Direktur Utama, yang tindak lanjutnya dilakukan oleh bagian keuangan, termasuk dalam hal pengajuan upah bulanan proyek.

Oleh karena itu, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II bukan merupakan hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan kerja koordinatif di bawah pengawasan dan tanggung jawab Direktur Utama PT. MASADENTA.

**Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:**

1. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim masa kerja sejak 2004;
2. Penggugat masih tercatat sebagai karyawan yang mangkir tanpa keterangan sah, bukan pekerja yang diberhentikan;
3. Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan etika kerja dengan membuka usaha sejenis yang bersaing dengan perusahaan;
4. Kedudukan Tergugat II tidak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan hanya memiliki fungsi kontrol terbatas;

Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar fakta dan hukum yang benar.

**Selanjutnya Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini:**

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan**

Eksepsi ini diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR jo. Pasal 118 HIR, karena menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan eksepsi lainnya, sebagai berikut:

**a. Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan I (Ranah Pidana)**

*Halaman 70 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



- 1) Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian dengan tuduhan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dan akibat dari laporan tersebut Penggugat mengalami kerugian moril maupun materil.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian dalam posita angka 18 sampai dengan 33 gugatan Penggugat, dalil posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat jelas berangkat dari peristiwa hukum pidana yang saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Bandung, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/189/II/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tertanggal 7 Februari 2025, dengan pelapor atas nama Edith Lulla Delima, selaku Direktur Utama PT Masadenta (Tergugat I).
- 3) Bahwa dengan demikian, objek sengketa yang dijadikan dasar oleh Penggugat bukanlah suatu perbuatan hukum keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan perbuatan hukum publik berupa pelaporan pidana yang dilindungi dan diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan. Berikut kronologi peristiwa hukum yang terjadi:

1. Sebelum Februari 2025

Penggugat Rika Murtikasari, S.E. merupakan karyawan di PT Masadenta, yang dipimpin oleh Edith Lulla Delima selaku Direktur Utama. (Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bersifat hubungan kerja.)

2. Tanggal 7 Februari 2025

PT Masadenta melalui Direktur Utamanya, Edith Lulla Delima, membuat laporan polisi ke Polrestabes Bandung terhadap Penggugat atas dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. (Awal mula seluruh perkara. Tindakan pelaporan merupakan hak hukum publik sesuai Pasal 108 ayat (1) KUHP, bukan hubungan keperdataan).

3. Tanggal 26 Februari 2025

*Halaman 71 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



Dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat I (PT MASADENTA), yang menghasilkan kesepakatan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan sebagai auditor eksternal guna melakukan audit atas rekening dan transaksi keuangan perusahaan terkait dugaan penggelapan dana oleh Penggugat.

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I telah menempuh langkah internal yang sah, objektif, dan profesional untuk menelusuri dugaan pelanggaran, sebelum mengambil tindakan ketenagakerjaan apa pun.

Bahwa setelah proses bipartit tersebut, perkara ini juga telah melalui tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, yang menghasilkan Anjuran Resmi agar Penggugat (Rika) dipanggil kembali untuk bekerja.

Anjuran Disnaker tersebut secara hukum menunjukkan bahwa status Penggugat masih tetap sebagai karyawan aktif, dan bahwa tidak pernah ada pemutusan hubungan kerja sebelum keluarnya Surat Pemberitahuan PHK dari PT MASADENTA yang didasarkan pada ketidakhadiran/ mangkir Penggugat sejak 5 November 2025.

Bahwa fakta adanya proses Tripartit dan terbitnya Anjuran Disnaker ini secara sengaja tidak ditampilkan Penggugat dalam gugatannya, karena hasil Anjuran Disnaker tersebut tidak sesuai dengan harapan Penggugat yang berupaya menampilkan dirinya seolah-olah telah diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur.

Dengan demikian, keberadaan perundingan bipartit, proses Tripartit, Anjuran Disnaker Kota Bandung, serta penunjukan KAP sebagai auditor eksternal menegaskan bahwa Tergugat I telah bertindak sesuai prosedur, mengedepankan itikad baik, dan mengikuti norma penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan sebelum menerbitkan keputusan terkait status pekerjaan Penggugat.

#### 4. Periode 13 Maret – 14 Mei 2025

*Halaman 72 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*





Bahwa pada periode tersebut telah dijadwalkan pelaksanaan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan, sesuai kesepakatan bipartit antara Penggugat dan Tergugat I guna menelusuri dugaan penyimpangan transaksi keuangan perusahaan.

Namun demikian, pada saat proses audit masih berjalan dan belum menghasilkan laporan akhir, proses penyelidikan dan penanganan perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat I tetap berlangsung di Kepolisian. Dengan kata lain, meskipun audit belum rampung, proses penegakan hukum pidana tetap berlanjut sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

Bahwa setelah audit dimulai dan penyelidikan pidana berjalan, perselisihan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I juga memasuki tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Dalam proses tersebut, Disnaker Kota Bandung menerbitkan Anjuran Resmi yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk kembali bekerja di PT MASADENTA.

Bahwa Tergugat I telah melaksanakan anjuran tersebut secara patut dengan melakukan pemanggilan kembali kepada Penggugat sebanyak dua (2) kali, sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan asas surat panggilan patut. Akan tetapi, Penggugat tidak pernah merespons maupun hadir kembali bekerja, sehingga Penggugat secara nyata mangkir tanpa alasan yang sah.

Sikap tidak kooperatif Penggugat tersebut kemudian menjadi dasar bagi Tergugat I untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan PHK karena mangkir, yang sepenuhnya sesuai dengan mekanisme hukum ketenagakerjaan.

**5. Sebelum 25 September 2025**

Laporan polisi meningkat ke tahap penyidikan. Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polrestaes Bandung.

**6. Tanggal 25 September 2025**

*Halaman 73 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



Penggugat (Rika Murtikasari, S.E.) ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan penggelapan dana perusahaan oleh Penyidik Polrestabes Bandung. (Perkara telah masuk ranah pidana sepenuhnya.)

7. Awal Oktober 2025

Penggugat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, sesuai Pasal 77 huruf a KUHP.

8. Tanggal 26 Oktober 2025

Sehari sebelum putusan praperadilan dibacakan, Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Bandung terhadap PT Masadenta. Gugatan tersebut pada pokoknya menyalahkan tindakan pelaporan pidana oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. (Gugatan aquo jelas diajukan atas dasar peristiwa yang sedang diproses secara pidana.)

9. Tanggal 27 Oktober 2025

Pengadilan Negeri Bandung memutus permohonan praperadilan Penggugat dan menyatakan menolak permohonan tersebut. Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Penggugat dinyatakan sah menurut hukum.

10. Tanggal 5 November 2025

Sidang pertama gugatan perdata Penggugat terhadap Tergugat digelar di Pengadilan Negeri Bandung. (Gugatan tetap diproses meskipun perkara pokoknya (pidana) sedang berjalan).

11. Tanggal 8 November 2025

Penggugat (Rika Murtikasari, S.E.) resmi ditahan oleh Penyidik Polrestabes Bandung dalam perkara pidana penggelapan dana perusahaan yang sedang bergulir. Hal ini merupakan fakta aktual bahwa Penggugat berstatus tersangka yang ditahan, memperkuat bahwa substansi sengketa adalah pidana.

4) Pelaporan Pidana Merupakan Hak Hukum Publik



Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam membuat laporan polisi terhadap Penggugat adalah pelaksanaan hak hukum publik yang dijamin oleh Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau pejabat yang berwenang.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setiap warga negara atau badan hukum yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana berhak dan bahkan wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum, sehingga pelaporan oleh Tergugat I kepada Polrestabes Bandung bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan pelaksanaan hak hukum publik yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa tindakan hukum berupa pelaporan pidana merupakan urusan hukum publik dan bagian dari sistem peradilan pidana, bukan hubungan hukum perdata antar subjek hukum privat. Oleh karenanya, perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar gugatan perdata.

5) Bahwa Gugatan Penggugat Pada Hakikatnya Menguji Proses Pidana

Bahwa dari substansi gugatannya, Penggugat menuduh Tergugat I memberikan laporan palsu, memberikan keterangan tidak benar kepada penyidik, menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka, serta menimbulkan kerugian finansial dan sosial akibat status hukumnya tersebut.

Bahwa dengan demikian, inti gugatan Penggugat adalah keberatan atas proses penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka dalam perkara pidana. Padahal, satu-satunya mekanisme hukum yang sah untuk menguji keabsahan proses penyidikan dan penetapan tersangka adalah melalui lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHP, yang menyatakan:

*Halaman 75 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



*“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

*a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.”*

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka, dan permohonan praperadilan tersebut telah ditolak dengan putusan tertanggal 27 Oktober 2025.

Bahwa sehari sebelum putusan praperadilan tersebut dibacakan, yaitu pada 26 Oktober 2025, Penggugat mengajukan gugatan perdata a quo ke Pengadilan Negeri Bandung dengan substansi yang sama, yaitu mempersoalkan laporan polisi dan proses penyidikan pidana.

Bahwa tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan upaya menggugat kembali objek dan peristiwa hukum yang telah diuji dalam proses praperadilan, sehingga secara yuridis merupakan *nebis in idem* secara substansial, dan dengan demikian tidak dapat diperiksa oleh pengadilan perdata.

**6) Bahwa Sengketa A quo Bukan Kewenangan Peradilan Perdata**

Bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan:

*“Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara yang telah menjadi kewenangan pengadilan lain.”*

Bahwa kewenangan absolut antara pengadilan umum bidang perdata dan pidana ditentukan berdasarkan objek sengketa dan sifat hukumnya.

Apabila objeknya menyangkut pelaporan tindak pidana, penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka, maka hal tersebut termasuk ranah hukum publik (pidana), yang merupakan kewenangan absolut peradilan pidana, bukan perdata.

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam kompetensinya sebagai pengadilan perdata tidak



berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, karena seluruh dasar gugatan Penggugat bersumber dari peristiwa hukum pidana.

7) Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mendukung eksepsi tersebut, di mana pendirian hukum Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1976 K/Pdt/2005, menyatakan:

“Pelaporan kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana tidak dapat digugat secara perdata, karena merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang.”

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3315 K/Pdt/2018, menyatakan:

“Gugatan perdata yang substansinya mempersoalkan laporan pidana tidak dapat diterima, sebab merupakan peristiwa hukum publik dan menjadi kewenangan peradilan pidana.”

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1261 K/Pdt/2010, menegaskan:

“Pelaporan kepada aparat penegak hukum bukan perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai ketentuan KUHP.”

Dengan demikian, substansi gugatan perdata Penggugat sesungguhnya merupakan bagian dari perkara pidana yang sedang berjalan, bukan perdata, dan karenanya Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam konteks perdata.

**b. Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan II (Ranah Hubungan Industrial)**

1) Bahwa perlu Tergugat II tegaskan terlebih dahulu bahwa terdapat dalil krusial dari posita gugatan Penggugat poin 34 dan 35 yang bukanlah materi untuk diajukan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena seluruhnya merupakan

*Halaman 77 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



konsekuensi dari hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), perselisihan mengenai:

1. kekurangan pembayaran gaji, dan
2. penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan,

secara hukum dikategorikan sebagai perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, yang wajib diselesaikan melalui mekanisme PHI, bukan melalui gugatan PMH di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, Penggugat telah salah menempatkan forum (error in procedendo) dan secara keliru mencampuradukkan perselisihan hubungan industrial dengan rezim hukum Perbuatan Melawan Hukum.

Adapun untuk menanggapi dalil Penggugat, dapat dijelaskan bahwa:

**1. Mengenai Dalil Kekurangan Pembayaran Gaji (Januari–Juli 2025)**

Penggugat mendalilkan hanya menerima Rp1.602.000,- per bulan dari gaji tetap sebesar Rp4.203.000,- sehingga terjadi kekurangan total Rp18.207.000,- selama tujuh bulan. Penggugat juga mengklaim tidak menerima gaji sejak Agustus 2025.

Bahwa dalil tersebut merupakan perselisihan hak dalam hubungan kerja yang secara normatif harus diselesaikan di PHI, bukan melalui PMH. Selain itu, dalil tersebut tidak memperhitungkan absensi, mangkir, dan pelanggaran kerja yang dilakukan Penggugat, sehingga substansinya pun masih memerlukan pembuktian dalam rezim hubungan industrial.

**2. Mengenai Dalil Penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan**

Penggugat juga mendalilkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dinonaktifkan selama 3 bulan dan dianggap sebagai bentuk PMH. Bahwa dalil ini merupakan perselisihan perlindungan normatif, yang menurut UU PPHI harus terlebih dahulu melalui





bipartit–mediasi/Tripartit–PHI, bukan menjadi dasar gugatan PMH.

Dengan demikian, seluruh dalil Penggugat pada dua poin tersebut secara mutlak berada dalam ranah perselisihan hubungan industrial dan bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksanya dalam kerangka PMH.

- 2) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam Gugatan Penggugat, secara nyata tampak bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, di mana seluruh permasalahan yang disengketakan berasal langsung dari hubungan kerja tersebut, meliputi antara lain dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan gaji, penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan, serta adanya risalah perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa seluruh mekanisme tersebut merupakan bagian dari prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), di mana penyelesaian perselisihan hubungan kerja wajib melalui tahapan bipartit, mediasi/Tripartit, dan baru dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Lebih lanjut, perkara ini telah memasuki tahap Tripartit, yang berarti penyelesaiannya sudah melibatkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung selaku mediator resmi hubungan industrial. Dalam tahap tersebut, Disnaker Kota Bandung telah menerbitkan Anjuran Resmi yang pada pokoknya memerintahkan agar Penggugat dipanggil kembali untuk bekerja pada PT MASADENTA.

Bahwa keberadaan tahapan Tripartit dan Anjuran Disnaker tersebut membuktikan bahwa:

1. Perselisihan ini merupakan perselisihan hubungan industrial murni,



2. Tidak lagi berada pada ranah privat antara pekerja dan pengusaha, karena telah diambil alih oleh mekanisme resmi negara melalui Disnaker,
3. Penggugat masih berstatus karyawan pada saat Anjuran diterbitkan,
4. Tergugat I telah mengikuti seluruh mekanisme penyelesaian perselisihan industrial secara prosedural dan sesuai undang-undang,
5. Penggugat sengaja tidak mencantumkan fakta mengenai Tripartit dan Anjuran Disnaker karena hasilnya tidak mendukung narasi Penggugat.

Dengan demikian, jelas bahwa seluruh materi gugatan Penggugat berakar dari perselisihan hubungan kerja, yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme PPHI, bukan melalui gugatan perdata umum.

- 6) Bahwa menurut Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial yang timbul antara pekerja/buruh dengan pengusaha akibat adanya perbedaan pendapat mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja.
- 7) Bahwa gugatan aquo telah diajukan di hadapan Pengadilan Negeri Bandung. Namun perlu ditegaskan, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I lahir dari hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 8) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 angka 84 UU Cipta Kerja jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), ditegaskan bahwa:

*Halaman 80 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



*“Setiap perselisihan yang timbul antara pekerja/buruh dan pengusaha, termasuk perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran hak-hak pekerja, atau perbuatan yang timbul dari hubungan kerja, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri.”*

Dengan demikian, perkara yang bersumber dari hubungan kerja tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berkedudukan pada Pengadilan Negeri setempat.

- 9) Bahwa hal tersebut diperkuat pula oleh Pasal 1 angka 4 UU yang sama, yang menegaskan bahwa perselisihan hubungan industrial meliputi setiap perbedaan pendapat yang timbul karena adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, termasuk perselisihan hak dan/atau pemutusan hubungan kerja.

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat sendiri, tampak jelas bahwa perkara ini bersumber dari hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa bagian berikut dalam Gugatan Penggugat yang menunjukkan karakter sengketa hubungan industrial, yaitu:

- Bagian A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak angka 1, yang menyatakan:

*Bahwa PENGGUGAT dahulu merupakan karyawan yang bekerja di Perusahaan TERGUGAT I, sejak tahun 2004 yang berkedudukan di Jl. Sumedang No 10 Kacaping. Kec Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat;*

- Bagian A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak angka 2, yang menyatakan:

*Bahwa saat ini PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi pada Perusahaan TERGUGAT I dan saat ini PENGGUGAT juga memiliki usaha pada bidang jasa alih daya (outsourcing). Lebih spesifik, menyediakan layanan seperti cleaning service, security (satpam), driver, dan parkir;*



Hal ini menunjukkan berakhirnya hubungan kerja (pemutusan hubungan kerja) yang merupakan bagian dari perselisihan hubungan industrial. Ini merupakan kewenangan PHI, bukan PN.

- Bagian B – Posita (angka 12–14), yang menyatakan:

*“Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 PENGGUGAT ... dipanggil oleh Direktur Utama PT Masadenta (TERGUGAT I) dan secara sepihak dituduh melakukan penggelapan ... serta dipaksa menandatangani surat perjanjian ...”*

Fakta ini menunjukkan perselisihan yang terjadi dalam konteks hubungan kerja dan kewenangan atasan terhadap bawahan, bukan perbuatan melawan hukum murni. Termasuk sengketa hubungan industrial.

- Bagian B – Posita (angka 26), yang menyatakan:

*“Bahwa ... pada tanggal 26 Februari 2025 telah dibuat Risalah Perundingan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial secara Bipartit (Kedua) antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT...”*

Disebut secara eksplisit sebagai “permasalahan hubungan industrial” dan proses bipartit. Hal ini secara tegas menunjukkan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial.

- Bagian B – Posita (angka 27), yang menyatakan:

*“... menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak sepakat menunjuk Kantor Akuntan Publik ... dengan tetap menegaskan bahwa PENGGUGAT masih berstatus sebagai karyawan aktif di TERGUGAT I.”*

Kalimat ini menguatkan bahwa status Penggugat masih sebagai karyawan aktif, sehingga hubungan hukum yang disengketakan adalah hubungan kerja (kewenangan PHI).

- Bagian B – Posita (setelah angka 27), yang menyatakan:

*“Bahwa Tindakan PARA TERGUGAT ... mengakibatkan BPJS milik PENGGUGAT dinonaktifkan oleh TERGUGAT I, dan sejak bulan Juli 2025 PENGGUGAT diberhentikan oleh TERGUGAT I ...”*



Menunjukkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hak-hak ketenagakerjaan (gaji, BPJS). Perselisihan hak dan PHK merupakan kompetensi absolut PHI.

- Bagian C – Petitum (butir ke-3 dan ke-4), yang menyatakan:

*“Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian Materiil ... dan Immateriil ...”*

Tampaklah meskipun gugatan aquo dikemas sebagai PMH, kerugian yang diminta mencakup gaji, BPJS, dan akibat PHK, sehingga substansinya merupakan sengketa hubungan industrial.

- Bagian C – Petitum (butir sebelum terakhir), yang menyatakan:

*“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan kantor TERGUGAT I ...”*

Permintaan sita jaminan timbul dari tuntutan hak-hak ketenagakerjaan; tetap bagian dari sengketa hubungan kerja dan tidak termasuk kewenangan PN umum.

Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat disimpulkan secara tegas bahwa inti pokok perkara ini adalah sengketa hubungan industrial antara Penggugat (pekerja) dengan Tergugat I (pengusaha), yang menurut hukum hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara a quo. Dan terhadap gugatan ini diajukan pada forum yang tidak berwenang, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **2) Tentang Gugatan Error in Persona (Salah Pihak)**

Bahwa Penggugat secara keliru, tidak cermat, dan tanpa dasar hukum yang sah telah menempatkan Tergugat II sebagai “atasan langsung” dan/atau “Direktur Keuangan” PT MASADENTA. Penempatan tersebut merupakan bentuk penarikan pihak yang salah (*error in persona*) sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum acara perdata serta praktik peradilan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta hukum, karena:

*Halaman 83 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



1. Tergugat II baru mulai bekerja pada tahun 2020,
2. Tugas Tergugat II hanya terbatas pada lingkup administratif-perpajakan,
3. Nama Tergugat II tidak pernah tercantum dalam akta pendirian maupun perubahan akta PT MASADENTA sebagai Direksi atau pejabat struktural lainnya, sebagaimana diatur dan dibuktikan melalui ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),
4. Tidak terdapat nomenklatur jabatan “Direktur Keuangan” dalam akta maupun struktur organisasi PT MASADENTA pada periode ketika Tergugat II bekerja.

Bahwa sesuai doktrin hukum perseroan dan ketentuan Pasal 92–108 UUPT, hanya Direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan mewakili dan menjalankan kepengurusan perseroan. Karena Tergugat II bukan Direksi, bukan pejabat struktural, dan tidak memiliki kewenangan representasi, maka Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut atau menggugat Tergugat II seolah-olah bertanggung jawab sebagai pejabat keuangan.

Dengan demikian, penarikan Tergugat II sebagai pihak yang digugat merupakan bentuk salah pihak (*error in persona*) yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (3) HIR / Pasal 118 RBg untuk menentukan pihak yang tepat dalam perkara perdata.

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia patut dan layak menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### **3) Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan uraian yang tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak cermat, khususnya mengenai kedudukan dan peran Tergugat II dalam hubungan kerja maupun struktur organisasi perusahaan. Hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan menurut hukum acara perdata.

Bahwa ketidakjelasan tersebut tampak nyata dari:

*Halaman 84 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak menjelaskan dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II yang menimbulkan tanggung jawab hukum pribadi bagi Tergugat II;
2. Penggugat mendalilkan Tergugat II sebagai “atasan langsung” atau “Direktur Keuangan”, namun tidak menyebutkan:
  - tanggal pengangkatan,
  - sumber kewenangan,
  - nomor akta,
  - atau bukti legal standing yang menunjukkan Tergugat II memang memiliki jabatan tersebut;
3. Penggugat tidak membedakan antara:
  - kewenangan administratif–perpajakan yang memang menjadi tugas Tergugat II, dengan
  - kewenangan otorisasi transaksi bank yang *bukan* bagian dari fungsi ataupun jabatan Tergugat II;
4. Penggugat menyampaikan tuduhan persetujuan transaksi, intimidasi, dan pemberian keterangan palsu *tanpa uraian faktual yang jelas*, tanpa menyebut:
  - tanggal,
  - bentuk tindakan,
  - saksi,
  - maupun bukti pendukung.

Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (3) HIR / Pasal 118 RBg, gugatan harus disusun secara terang dan jelas agar dapat diperiksa. Doktrin hukum acara perdata (Subekti, Sudikno Mertokusumo) juga mengajarkan bahwa gugatan yang tidak jelas mengenai pihak, hubungan hukum, dan peristiwa konkrit adalah *obscuur libel* dan wajib dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat mencampur adukan antara hukum Pidana dengan hukum Hubungan Industrial di dalam satu gugatan sehingga menjadi tidak jelas apa yang digugat.

Halaman 85 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



Maka berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil, dan secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **4) Tentang Gugatan Mengandung Cacat Formil**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus memuat identitas para pihak, uraian peristiwa hukum yang jelas, serta petitum yang bersesuaian dengan posita.

Faktanya, gugatan Penggugat:

- Tidak menyertakan bukti otentik adanya perjanjian kerja yang sah;
- Menggabungkan tuntutan perdata, pidana, dan ketenagakerjaan dalam satu gugatan; dan
- Memuat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta dwangsom tanpa dasar yuridis maupun bukti konkret.

Dengan demikian, gugatan a quo secara formil cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.

#### **5) Tentang Gugatan Diajukan dengan Itikad Tidak Baik**

Bahwa gugatan Penggugat secara nyata diajukan bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk mengaburkan tanggung jawab pidana dan perdata atas dugaan penggelapan dana perusahaan.

Bahwa tindakan ini bertentangan dengan asas *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, yakni: "*Tiada seorang pun dapat memperoleh keuntungan dari perbuatan tercelanya sendiri.*"

Asas tersebut sejalan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, serta Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian kerja wajib dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3431 K/Pdt/1999 menegaskan: "*Gugatan yang diajukan tanpa itikad baik merupakan penyalahgunaan hak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"



Begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 2345 K/Pdt/2006 yang menyatakan: *“Peradilan tidak dapat dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri.”*

Oleh karenanya, gugatan Penggugat yang diajukan dengan maksud menutupi kesalahannya sendiri dan mengalihkan tanggung jawab hukum adalah bentuk penyalahgunaan hak yang tidak sejalan dengan asas keadilan dan kepatutan hukum.

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, gugatan Penggugat patut dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg untuk berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II terkait kewenangan mengadili untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Atau setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala yang terurai pada bagian eksepsi terdahulu, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya dan akan menanggapi gugatan Penggugat yang spesifik ditujukan terhadap dirinya.

#### **3. Tanggapan Terhadap Poin 6 Gugatan Penggugat**

Pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II adalah “atasan langsung” dan “Direktur Keuangan” yang memegang kewenangan otorisasi (approval) transaksi keuangan.

Tanggapan Tergugat II:

- 1) Dalil Penggugat tidak benar, tidak berdasar hukum, dan bertentangan total dengan struktur organisasi PT MASADENTA.

Halaman 87 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



- 2) Tergugat II bukan atasan Penggugat dan tidak pernah menjabat Direktur Keuangan.
- 3) Jabatan Direktur Keuangan tidak pernah ada dalam akta pendirian maupun perubahan akta PT MASADENTA (vide Pasal 29–30 UUPT).
- 4) Tergugat II tidak memiliki kewenangan otorisasi bank, termasuk tidak pernah memiliki akses approval maupun token.
- 5) Tugas Tergugat II sebatas administratif–perpajakan, sebagaimana job description yang sah dan terverifikasi.
- 6) Bahwa dalil tersebut juga tidak benar dan merupakan upaya Penggugat untuk mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya.

Faktanya, Tergugat II bukanlah Direktur Keuangan sebagaimana didalilkan, melainkan tenaga di bidang perpajakan yang baru bergabung dengan perusahaan sejak tahun 2020, dan tidak memiliki jabatan struktural maupun kewenangan otorisasi keuangan perusahaan.

Jabatan “Direktur Keuangan” tidak pernah tercantum dalam akta pendirian maupun perubahan PT. MASADENTA, sehingga klaim Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan merupakan pernyataan keliru yang bertentangan dengan fakta administrasi perusahaan.

- 7) Bahwa sebelum tahun 2020, seluruh pengelolaan dan otorisasi keuangan perusahaan sepenuhnya berada di tangan Penggugat sendiri selaku staf keuangan tunggal. Penggugat memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
  - a. Pencatatan Transaksi Keuangan: Mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi, baik pemasukan maupun pengeluaran, dengan akurat.
  - b. Pengelolaan Kas dan Arus Kas (Cash Flow): Memantau saldo kas dan rekening bank, mengelola pergerakan uang masuk dan keluar, serta memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan.



- c. Melakukan Pembayaran: Memproses dan memastikan pembayaran tagihan (vendor, gaji karyawan, pajak, dll.) dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur.
- d. Rekonsiliasi Bank: Mencocokkan catatan transaksi perusahaan dengan laporan dari bank untuk memastikan tidak ada selisih atau ketidaksesuaian.
- e. Penyusunan Laporan Keuangan: Membantu menyusun laporan keuangan secara berkala (harian, bulanan, kuartalan, tahunan) seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas.

Bahwa karena tidak terdapat personel lain di bagian keuangan, maka Penggugat memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pelaksanaan transaksi dan administrasi pembukuan keuangan sehari-hari.

Klaim Penggugat bahwa dirinya “hanya mencatat transaksi administrasi” tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sejalan dengan perannya sebagai staf keuangan tunggal perusahaan, yang dalam praktiknya mengelola penuh aliran dana dan laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, alasan Penggugat yang menempatkan Tergugat II sebagai pihak berwenang dalam otorisasi keuangan adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, mengingat:

- a. Tergugat II baru bergabung tahun 2020, jauh setelah Penggugat bekerja sejak 2006;
- b. Tergugat II tidak pernah memiliki jabatan Direktur Keuangan secara formal, dan hanya menjalankan fungsi kontrol terbatas di bidang perpajakan karena menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yang dikelola oleh Penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan Pasal 92–108 UUPT, yang berwenang mewakili dan mengurus perseroan hanyalah Direksi. Karena Tergugat II bukan Direksi, maka segala tuduhan bahwa Tergugat II berwenang menyetujui transaksi adalah cacat hukum.

Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai pembagian kewenangan keuangan dan kedudukan Tergugat II sebagai “Direktur Keuangan” adalah tidak benar, menyesatkan, dan harus dikesampingkan sepenuhnya.



#### 4. Tanggapan Terhadap Poin 7–8 Gugatan Penggugat

Pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa seluruh transaksi perusahaan berjalan setelah mendapat approval dari Tergugat II.

##### Bantahan Tergugat II:

##### 1) Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum

Bahwa benar PT. MASADENTA menggunakan sistem keuangan berbasis fasilitas *internet banking corporate* dengan mekanisme token perbankan yang terdiri atas token Maker dan Approval.

Namun, mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam praktiknya Penggugat telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan fasilitas tersebut.

Sejumlah transaksi yang dilakukan oleh Penggugat tidak disertai dengan proses *closing* atau pertanggungjawaban keuangan yang semestinya.

Dalam sistem administrasi keuangan perusahaan, dikenal tiga mekanisme:

- *Reimbursement*, yaitu penggantian biaya berdasarkan bukti kwitansi yang sah; dan
- *Advance*, yaitu pengeluaran dana di awal kemudian pengeluaran tersebut wajib ditutup (*closing*) setelah kegiatan selesai dengan laporan dan bukti bayar pengeluaran yang diajukan di awal.
- *Kontra bon*, yaitu pengajuan dana kepada supplier yang sudah melampirkan bon-nya.

Namun faktanya, Penggugat tidak pernah menutup (*closing*) transaksi-transaksi *advance* yang dikelolanya, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi keuangan perusahaan.

Fakta tersebut telah diperkuat oleh hasil audit independen, yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah transaksi *advance* oleh Penggugat yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban maupun dokumen pendukung, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan transaksi keuangan yang bersangkutan.





Masalah token bukan penyebab dari terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan tapi cara kerja dari Penggugat yang menyebabkan terjadinya masalah penyimpangan tersebut. Sehingga tidak relevan penggunaan token menjadi dasar penggugat menghindari tanggungjawab penyimpangan tersebut.

Oleh karenanya, dalil Penggugat bahwa sistem keuangan berbasis token telah berjalan dengan kontrol ganda antara *Maker* dan *Approval* adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak sesuai kenyataan operasional perusahaan.

**2) Bahwa Penggugat telah menerima dan menggunakan token fasilitas kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan manajemen**

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, PT. MASADENTA menggunakan dua sumber pendanaan utama, yaitu:

3. Modal sendiri, dan

4. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari Bank BCA, yang digunakan untuk mendukung likuiditas perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

d. Nomor Rekening 1563021717 a.n. EDITH LULLA DELIMA (Tergugat I) sebesar Rp 2.000.000.000,-

e. Nomor Rekening 1560531717 a.n. PT. MASADENTA sebesar Rp 1.625.000.000,-

f. Nomor Rekening 1560311717 a.n. PT. MASADENTA sebesar Rp 3.875.000.000,-

Bahwa sejak awal, manajemen perusahaan secara tegas telah menetapkan kebijakan internal bahwa penggunaan dana dari fasilitas PRK Bank BCA hanya dapat dilakukan dengan izin dan persetujuan langsung dari Direktur Utama (Tergugat I), mengingat kondisi keuangan perusahaan masih mencukupi untuk kegiatan operasional tanpa perlu menggunakan dana pinjaman tersebut.

Bahwa seluruh kegiatan keuangan dan transaksi perusahaan secara administratif dikelola oleh Penggugat (Rika Murtikasari, S.E.) selaku Staf Keuangan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur arus kas dan pencatatan transaksi. Namun demikian, kepercayaan tersebut



tidak pernah mencakup kewenangan untuk mengakses, menerima, maupun menggunakan fasilitas perbankan berupa token PRK Bank BCA.

Bahwa belakangan diketahui, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan, Penggugat telah menerima dan menggunakan token fasilitas kredit (PRK) dari Bank BCA sejak tahun 2023.

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang perbankan, karena:

7. Token perbankan merupakan sarana autentikasi yang bersifat pribadi dan rahasia, hanya boleh dipegang oleh pihak yang secara sah berwenang mewakili badan hukum nasabah (dalam hal ini PT. MASADENTA).
8. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum maupun kewenangan jabatan untuk menerima atau menggunakan token tersebut, sehingga perbuatannya merupakan tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*).

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan nasional, antara lain:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang *Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank*, Pasal 19 ayat (1), yang menegaskan:

*"Bank wajib memastikan bahwa pengendalian internal terhadap penggunaan teknologi informasi, termasuk fasilitas akses transaksi perbankan elektronik (token), dilakukan secara aman, serta pengguna wajib menjaga kerahasiaan dan pengendalian akses atas fasilitas tersebut."*

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang *Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum*, Pasal 4 huruf (c), yang menyatakan:

*"Bank wajib memastikan bahwa sarana autentikasi (termasuk token) hanya diberikan kepada pihak yang berwenang, dan*



*pengguna wajib menjaga kerahasiaan serta tidak mengalihkan atau menggandakan fasilitas tersebut.”*

Dengan demikian, tindakan Penggugat yang secara sepihak menerima dan menggunakan token PRK tanpa izin dan tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan adalah perbuatan melawan hukum, baik secara internal (pelanggaran kebijakan korporasi) maupun eksternal (pelanggaran ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian bank).

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Tergugat I telah melakukan langkah klarifikasi resmi kepada pihak Bank BCA guna memastikan proses penyerahan token tersebut. Dari hasil klarifikasi, Bank BCA menyatakan bahwa token dimaksud telah diserahkan kepada Sdri. RIKA MURTIKASARI, S.E. (Penggugat), tanpa adanya surat kuasa atau otorisasi resmi dari PT. MASADENTA.

Dengan fakta hukum demikian, dapat ditegaskan bahwa:

- Penggugat tidak memiliki hak maupun kewenangan hukum untuk menerima atau menggunakan token perbankan tersebut, dan
- Bank BCA seharusnya tidak menyerahkan token kepada siapapun selain pihak yang berwenang secara sah dari PT. MASADENTA, sesuai ketentuan perbankan yang berlaku.

Oleh karenanya, seluruh akibat hukum yang timbul dari penggunaan token tersebut bukan menjadi tanggung jawab manajemen PT. MASADENTA (Tergugat I), melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat sebagai pihak yang telah bertindak melampaui kewenangannya.

**3) Bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan terhadap prinsip pengendalian keuangan (*internal control*)**

Bahwa dalam prinsip tata kelola keuangan yang baik (*Good Corporate Governance*), fungsi *Maker* dan *Approval* seharusnya dipegang oleh dua pihak yang berbeda, guna menjamin adanya sistem kontrol yang berlapis (*dual control*).

Namun, dalam kenyataannya, Penggugat tidak menjalankan prinsip tersebut, melainkan menggunakan kewenangan token secara sepihak untuk melakukan transaksi, bahkan pada beberapa

*Halaman 93 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



kesempatan tanpa adanya dokumen atau bukti pembayaran yang lengkap.

Perbuatan tersebut bukan hanya menyalahi tata tertib keuangan perusahaan, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap asas loyalitas dan integritas pekerja yang menjadi kewajiban dalam hubungan kerja.

Sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa:

*"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."*

Dengan demikian, penyimpangan Penggugat dalam penggunaan token dan pertanggungjawaban keuangan merupakan pelanggaran berat yang secara hukum dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pdt.Sus-PHI/2015).

Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 harus ditolak seluruhnya karena tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

**1. Pada poin 9, Penggugat mendalilkan mengenai perintah dan persetujuan pimpinan perusahaan, yang selengkapnyanya berbunyi:**

*Bahwa segala tindakan baik pekerjaan maupun tanggung jawab yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan perintah serta persetujuan dari Ibu Edith Lulla Delima selaku Direktur Utama PT. MASADENTA (Tergugat I) dan persetujuan Tergugat II selaku Direktur Keuangan pada perusahaan Tergugat I.*

**Tanggapan / Bantahan Tergugat II:**

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

- 1) Bahwa tidak pernah ada satu pun instruksi atau persetujuan yang diberikan oleh Tergugat II terhadap transaksi keuangan perusahaan.



- 2) Bahwa *Job description* Tergugat II sebagaimana terurai sebelumnya, tidak mencakup pembuatan perintah pembayaran, verifikasi rekening, ataupun eksekusi transaksi bank.
- 3) Bahwa Penggugat justru telah bertindak melampaui kewenangan (*ultra vires*) dalam mengelola keuangan perusahaan dan hendak melepaskan praktik penyimpangannya kepada pihak lain, dalam hal ini Tergugat II.

Bahwa dalam praktiknya, Penggugat sebagai staf keuangan memiliki kewenangan administratif untuk mencatat, mengelola, dan memproses transaksi keuangan perusahaan, namun bukan untuk melakukan otorisasi atau pengambilan keputusan finansial.

Kewenangan otorisasi keuangan secara hukum tetap berada pada Direktur Utama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan:

*"Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan."*

Dengan demikian, tindakan Penggugat yang melakukan transaksi keuangan tanpa adanya perintah tertulis atau persetujuan resmi dari Direktur Utama merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan pengelolaan keuangan yang baik (*good governance*). *In casu*, Penggugat menggunakan token PRK BCA yang bukan haknya.

Bahkan, dalam audit internal ditemukan adanya penggunaan token perbankan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat, tanpa seizin manajemen maupun tanpa tanda terima resmi dari pihak Bank BCA. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah bertindak di luar kewenangan (*ultra vires*) dan tidak sesuai dengan tanggung jawab jabatannya sebagai staf keuangan.

- 4) Bahwa dalil Penggugat hanyalah bentuk pembelaan diri yang tidak didukung bukti otentik

Bahwa hingga saat ini, tidak ada bukti otentik berupa surat perintah kerja, surat kuasa, email persetujuan, maupun dokumen internal

Halaman 95 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



perusahaan yang menunjukkan bahwa tindakan keuangan Penggugat selalu mendapat perintah atau persetujuan langsung dari Direktur Utama maupun Tergugat II.

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut hanyalah asumtif, bersifat sepihak, dan tidak memenuhi pembuktian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, yang menentukan bahwa:

*“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, maka orang itu wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

Karena Penggugat tidak dapat membuktikan klaimnya, maka dalil ini harus dikesampingkan.

Bahwa tidak terdapat bukti hukum yang membenarkan klaim Penggugat, sehingga dalil ini harus ditolak seluruhnya karena tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum

**Pada poin 12 s.d. 15, pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:**

Dalil Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dituduh hadir dalam pertemuan 13–14 Januari 2025 dan turut melakukan tekanan/intimidasi.

**Tanggapan / Bantahan Tergugat II:**

Bahwa seluruh dalil Penggugat dari poin 12 s.d. 15 tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan bersifat menyesatkan. Fakta hukum yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa kehadiran Tergugat II dalam pertemuan tersebut bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai pendamping administratif dan saksi internal. Selain itu, pertemuan tersebut dilakukan sebagai klarifikasi internal karena ditemukannya kejanggalan laporan keuangan (antara lain denda pajak yang timbul akibat kelalaian administratif).
- 2) Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan intimidasi, mengeluarkan ancaman, menekan, ataupun memaksa Penggugat. Tuduhan tersebut tidak menyebut bentuk intimidasi seperti apa, kata-kata yang diucapkan, atau pihak yang menyaksikan. Sehingga

Halaman 96 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg





tuduhan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar fakta. Unsur intimidasi harus dibuktikan secara jelas (vide Pasal 1321 KUHPerdata tentang cacat kehendak).

Sehingga dengan demikian, poin 12 s.d. 15 posita gugatan Penggugat adalah tuduhan yang bersifat fitnah dan harus dikesampingkan.

**7. Pada poin 16, Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa Adapun alasan PENGGUGAT keberatan dengan tuduhan dari TERGUGAT I adalah PENGGUGAT selama ini hanya mencatat arus kas keuangan Perusahaan dan melakukan Maker Token Bank atas permintaan Ibu Edith Lulla Delima dan disetujui oleh TERGUGAT II selaku pihak yang mengotorisasi setiap pengeluaran keuangan Perusahaan;*

**Tanggapan Tergugat II terhadap dalil tersebut:**

1. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pribadi atas kelalaian serta penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.
2. Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat telah diberikan kepercayaan penuh oleh Tergugat I untuk mengelola seluruh keuangan perusahaan, bukan sekadar melakukan pencatatan administrasi.
3. Bahwa berdasarkan fakta, Penggugat justru menerima dan menggunakan token perbankan secara sepihak tanpa seizin Direksi dan tanpa dokumen resmi dari Bank BCA, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan melampaui kewenangan jabatannya.
4. Bahwa lebih lanjut, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seluruh transaksi dilakukan atas perintah dan persetujuan pimpinan juga tidak benar dan tidak didukung bukti yang sah, karena:
  - 1) Tidak pernah ada bukti perintah tertulis atau *voucher approval* dari Direksi yang memerintahkan transaksi-transaksi dimaksud;
  - 2) Tidak terdapat dokumen resmi yang menunjukkan otorisasi transaksi yang menimbulkan selisih dana perusahaan; dan



3) Justru hasil audit independen bahkan menemukan sejumlah transaksi *advance* yang tidak pernah dilakukan *closing* oleh Penggugat dan menyebabkan selisih keuangan perusahaan dalam jumlah besar.

5. Bahwa tanggung jawab atas pengelolaan keuangan melekat pada jabatan Penggugat selaku staf keuangan dan tidak dapat dialihkan dengan alasan menjalankan perintah pimpinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menjalankan fungsi untuk kepentingan perseroan wajib bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.

6. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dapat berlindung di balik alasan “melaksanakan perintah atasan” untuk menghapus tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab terhadap keuangan perusahaan melekat pada jabatan dan fungsi keuangan yang diemban oleh Penggugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut patut dan sepantasnya ditolak untuk seluruhnya sebagai dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hubungan kerja serta tanggung jawab jabatan yang sebenarnya.

**8. Pada poin 18, Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa perlu ditegaskan bahwa audit secara menyeluruh terhadap keuangan perusahaan sebenarnya belum pernah dilakukan, namun PENGGUGAT tetap dipaksa untuk menandatangani dan mengakui adanya kerugian yang belum jelas sumber maupun jumlahnya. Lebih lanjut, seluruh mekanisme pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan selalu melewati dan harus mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT II selaku Direktur Keuangan, sehingga tidak mungkin terjadi transaksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan;*

**Tanggapan Tergugat II:**

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan belum pernah dilakukan, serta dalil bahwa Penggugat dipaksa menandatangani dan mengakui kerugian yang

*Halaman 98 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum jelas sumber maupun jumlahnya, adalah tidak benar, menyesatkan, dan bertentangan dengan bukti otentik hasil audit independen yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan terhadap keuangan PT. MASADENTA per 31 Desember 2024 pada tanggal 2 Juni 2025.

Bahwa faktanya, proses audit dimaksud telah dilaksanakan secara profesional dan independen, mencakup pemeriksaan menyeluruh atas rekening koran, bukti transaksi, dan sistem pengendalian internal perusahaan, dengan hasil temuan utama sebagai berikut:

- 1) Ditemukan total transaksi sebesar Rp 25.333.372.951,- yang tidak memiliki bukti pendukung dan ditransfer ke rekening di luar daftar rekening resmi perusahaan;
- 2) Ditemukan sejumlah transaksi kecil di bawah Rp 10 juta tanpa bukti pendukung, yang sebagian besar melibatkan rekening atas nama Rika Murtikawati (Penggugat);
- 3) Terdapat pengembalian tunai rutin sebesar Rp 4.000.000,- per bulan dari salah satu koordinator proyek kepada Bagian Keuangan yang dikelola langsung oleh Penggugat;
- 4) Tidak ditemukan dokumen-dokumen kontrol keuangan penting, antara lain Buku Kas, Buku Bank, serta laporan harian, mingguan, dan bulanan bagian keuangan; dan
- 5) Ditemukan Form Pengajuan Dana dan Pencairan Dana tanpa tanda tangan atau persetujuan Direktur Utama, yang menunjukkan adanya pelaksanaan transaksi di luar otorisasi resmi perusahaan.

Bahwa lebih lanjut, tuduhan Penggugat bahwa dirinya dipaksa untuk menandatangani pengakuan kerugian juga tidak berdasar. Surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2025 ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat setelah dilakukan pembahasan bersama terkait hasil temuan awal, dengan klausul yang secara tegas menyebutkan bahwa jumlah kerugian akan disesuaikan dengan hasil audit eksternal yang ditunjuk bersama. Tidak terdapat unsur paksaan, karena Penggugat dalam kapasitasnya adalah orang dewasa, berpendidikan, dan memahami sepenuhnya isi perjanjian tersebut.

Halaman 99 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bahwa dalil Penggugat mengenai seluruh transaksi keuangan yang diklaim “selalu melewati dan mendapat persetujuan Direktur Keuangan (Tergugat II)” juga tidak benar, sebab hasil audit menunjukkan adanya transaksi-transfer keluar masuk yang dilakukan tanpa persetujuan Direksi dan tanpa bukti pengeluaran yang sah, sehingga tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme otorisasi formal sebagaimana dimaksud dalam sistem *Maker-Approval* perbankan.

Oleh karena itu, dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 18 patut dan sepatutnya untuk ditolak.

**9. Pada poin 19 s.d. 25, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:**

- *Laporan Polisi (Poin 19): Karena PENGGUGAT tidak mau mengikuti keinginan TERGUGAT I, pada tanggal 07 Februari 2025, TERGUGAT I (diwakili oleh Ibu Edith Lulla Delima) membuat laporan polisi di Polrestabes Bandung terhadap PENGGUGAT dengan tuduhan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan (Pasal 374 KUHP).*
- *Klaim Bertentangan dengan Fakta (Poin 20 & 21): Laporan polisi tersebut diklaim tidak sesuai dengan fakta.*
- *Keterangan Palsu (Poin 22 & 23): PARA TERGUGAT (termasuk TERGUGAT II) diduga memberikan keterangan dan kesaksian yang tidak benar.*
- *Tuduhan Tambahan (Poin 24 & 25): Tuduhan terhadap PENGGUGAT tidak terbatas pada penggelapan, tetapi juga tuduhan bahwa PENGGUGAT melakukan peminjaman dana atas nama TERGUGAT I.*

**Tanggapan Tergugat II terhadap Dalil Penggugat Poin 19 s.d. 25**

- 1) Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 s.d. 25 yang pada pokoknya menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan fitnah, memberikan keterangan palsu, dan membuat laporan polisi yang tidak sesuai fakta adalah tidak benar, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembalikan fakta hukum yang dimaksudkan untuk menutupi kelalaian dan penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.



- 2) Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I di Polrestabes Bandung pada tanggal 7 Februari 2025 merupakan tindakan hukum yang sah dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan hak bagi setiap orang atau badan hukum untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada penyidik apabila memiliki dasar bukti permulaan yang cukup.
- 3) Bahwa laporan tersebut tidak dibuat secara sepihak, melainkan berdasarkan hasil audit independen KAP Jahja Gunawan per 31 Desember 2024, yang menemukan adanya transaksi keuangan perusahaan dengan total nominal Rp 25.333.372.951,- tanpa bukti pendukung, serta transaksi lain yang tidak pernah dilakukan proses *closing*. Hasil audit tersebut merupakan bukti objektif dan profesional, sehingga laporan polisi tersebut justru merupakan bentuk tanggung jawab direksi untuk melindungi kepentingan hukum dan aset perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat II adalah “atasan langsung” yang menjabat sebagai Direktur Keuangan adalah tidak benar dan menyesatkan. Faktanya, Tergugat II tidak pernah tercatat atau diangkat secara resmi sebagai Direktur Keuangan dalam akta perubahan PT. MASADENTA. Sejak tahun 2020, Tergugat II hanya dipekerjakan untuk membantu bidang perpajakan dan pengawasan administratif tertentu, bukan untuk mengelola atau mengotorisasi seluruh transaksi keuangan. Adapun sebutan “Direktur Keuangan” yang digunakan Penggugat bersifat informal dan tidak memiliki dasar hukum atau administratif dalam struktur organisasi perusahaan.
- 5) Bahwa justru selama ini Penggugatlah yang memegang penuh kendali atas pelaksanaan transaksi keuangan, termasuk pembuatan dan penggunaan token perbankan tanpa izin resmi dari Direksi. Hal ini terbukti dari hasil audit dan klarifikasi pihak Bank BCA yang menunjukkan bahwa tidak terdapat dokumen tanda terima resmi atas pembuatan token dimaksud. Dengan demikian, dalil Penggugat

Halaman 101 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg





yang menyatakan seluruh transaksi dilakukan dengan persetujuan Tergugat II adalah tidak benar dan tidak didukung bukti yang sah.

- 6) Bahwa mengenai tuduhan Penggugat bahwa PARA TERGUGAT memberikan “keterangan palsu” dalam proses penyelidikan, perlu ditegaskan bahwa setiap keterangan yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II adalah benar, disertai dokumen pendukung berupa laporan audit, catatan rekening koran, dan dokumen administrasi keuangan perusahaan. Tidak ada satu pun unsur kesengajaan untuk menyesatkan penyidik, melainkan semata-mata pelaksanaan kewajiban hukum untuk memberikan keterangan yang objektif demi kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 KUHP.
- 7) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirinya tidak pernah melakukan peminjaman dana atas nama perusahaan juga tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan audit, ditemukan adanya transaksi pinjaman operasional perusahaan yang tidak tercatat secara resmi dalam pembukuan dan dilakukan atas inisiatif Penggugat, tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Utama. Dengan demikian, pernyataan bahwa pengajuan pinjaman dilakukan atas persetujuan pimpinan perusahaan adalah tidak berdasar dan tidak didukung bukti tertulis sebagaimana disyaratkan dalam prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan korporasi.
- 8) Bahwa oleh karena itu, keseluruhan dalil Penggugat pada poin 19 sampai dengan 25 adalah tidak benar, tidak berdasar hukum, dan bertentangan dengan bukti-bukti otentik hasil audit serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I bukan merupakan fitnah, melainkan langkah hukum yang sah, proporsional, dan beralasan hukum untuk menegakkan akuntabilitas keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, dalil Penggugat poin 19 s.d. 25 tersebut patut dan sepatasnya ditolak untuk seluruhnya sebagai dalil yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta serta ketentuan hukum positif yang berlaku.

**10. Pada poin 34 dan 35, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:**





*Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:*

- *Kekurangan Pembayaran Gaji (Januari-Juli 2025): Penggugat hanya menerima Rp1.602.000,- per bulan dari gaji tetap Rp4.203.000,-, sehingga terjadi kekurangan total sebesar Rp18.207.000,- selama 7 bulan. Selain itu, Penggugat tidak menerima gaji sama sekali sejak Agustus 2025.*
- *Nonaktifnya BPJS Ketenagakerjaan: BPJS dinonaktifkan Tergugat I selama 3 bulan, menghilangkan hak perlindungan jaminan sosial Penggugat.*
- *Gagal Kontrak (PO) dengan JNT: Kerugian sebesar Rp793.800.000,-.*
- *Kerugian Modal Kerja Bank BCA: Modal kerja terdampak sebesar Rp500.000.000,-.*
- *Gagal Kontrak (PO) dengan PT AGPM: Kerugian sebesar Rp850.000.000,-.*

**Tanggapan Tergugat II terhadap Dalil Penggugat Poin 34 dan 35:**

- 1) Bahwa dua poin teratas sebetulnya bukan tempatnya disini karena kejadian/keadaan seperti ini harus digugat tersendiri di PHI, sehingga Penggugat telah salah menempatkan gugatan. Bukan ranah dari PMH.
- 2) Bahwa dalil Penggugat pada angka 34 dan 35 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, serta menyebabkan kerugian materil maupun immateril terhadap Penggugat, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan patut untuk ditolak seluruhnya.
- 3) Bahwa terhadap tuduhan Penggugat sebagaimana huruf a angka (1) pada dalil 34, Tergugat I tidak pernah secara sepihak menuduh Penggugat melakukan penggelapan tanpa bukti, melainkan telah terlebih dahulu melakukan langkah internal yang sah dan proporsional berupa klarifikasi serta perundingan bipartit antara Tergugat I dan Penggugat. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti

*Halaman 103 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



dengan pelibatan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jahja Gunawan sebagai auditor eksternal yang secara independen melakukan pemeriksaan berdasarkan prosedur *Agreed Upon Procedures (AUP)* terhadap rekening keuangan perusahaan. Dengan demikian, tuduhan bahwa Tergugat I bertindak tanpa dasar hukum atau tanpa bukti adalah tidak benar dan menyesatkan.

- 4) Bahwa pelaporan oleh Tergugat I kepada pihak kepolisian merupakan hak hukum yang sah dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum berhak melaporkan dugaan tindak pidana kepada penyidik yang berwenang. Oleh karena itu, tindakan pelaporan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi justru merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan perusahaan dari dugaan penyimpangan keuangan.
- 5) Bahwa terhadap tuduhan pada angka (2) huruf a dalil 34, yang menyebut Tergugat II memberikan keterangan palsu kepada penyidik, dalil tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan tuduhan sepihak tanpa dukungan alat bukti apapun. Tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II memberikan keterangan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP.
- 6) Bahwa unsur kedua dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai adanya “kesalahan yang melawan hukum” tidak terpenuhi, sebab Para Tergugat bertindak berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan kewenangan hukum yang melekat pada jabatan masing-masing. Tidak terdapat tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun kepatutan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata.
- 7) Bahwa terhadap klaim kerugian sebagaimana huruf c dan d dalam dalil 34 serta seluruh rincian dalam dalil 35, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara tindakan Para Tergugat dengan kerugian yang diklaim.

Halaman 104 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



Kerugian yang disebutkan berupa hilangnya pendapatan, pemotongan gaji, dinonaktifkannya BPJS, serta kegagalan kontrak kerja dengan pihak ketiga, tidak memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan tindakan Para Tergugat, melainkan merupakan konsekuensi administratif dan komersial dari proses hukum yang sedang berjalan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

- 8) Bahwa klaim kerugian materil sebesar Rp7.187.225.000,- (tujuh miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam dalil 34 huruf c, maupun rinciannya dalam dalil 35, tidak pernah dibuktikan dengan alat bukti sah menurut hukum seperti dokumen transaksi, perjanjian kerja sama, atau bukti kehilangan pendapatan yang dapat diverifikasi. Bahkan, beberapa nilai yang disebutkan bersifat spekulatif dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang nyata (*actual loss*). Kejadian tersebut tidak ada relasi hukum antara perusahaan tersebut dengan Tergugat I, sehingga tidak dapat menuntut klaim kerugian. Selain itu Penggugat masih berstatus karyawan dari Tergugat I sampai dengan 5 November 2025.
- 9) Bahwa mengenai potongan gaji yang disebutkan oleh Penggugat, hal tersebut merupakan konsekuensi administratif sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan karena perusahaan hanya menerapkan asas *No Work No Pay* ketika Penggugat tidak pernah hadir/ non aktif, bahkan Tergugat I sudah melayangkan surat kepada Penggugat untuk masuk bekerja namun tidak pernah datang. Tindakan tersebut merupakan kebijakan sementara yang sah secara hukum dan bukan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena timbul atas hasil perbuatan Penggugat sendiri.
- 10) Bahwa terhadap dalil mengenai dinonaktifkannya BPJS, tidak perlu Tergugat IIanggapi karena merupakan ranah dari PHI dan bukan menjadi ranah perdata, sehingga tidak tepat melancarkan tuntutan tersebut dalam perkara aquo.
- 11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tidak terpenuhi satu pun unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

*Halaman 105 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*



1. Tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum;
2. Tidak terdapat kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Tergugat;
3. Tidak terbukti adanya kerugian yang nyata dan terukur;
4. Tidak terdapat hubungan kausal antara tindakan Para Tergugat dan kerugian yang didalilkan Penggugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat pada angka 34 dan 35 haruslah ditolak seluruhnya karena tidak berdasar hukum dan tidak didukung oleh bukti yang sah.

**11. Pada poin 44, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:**

*Bahwa dalil Penggugat pada poin 44 yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng.*

**Tanggapan Tergugat II:**

- 1) Bahwa permohonan pengenaan *dwangsom* dalam hukum perdata Indonesia hanya dapat diberlakukan apabila amar putusan hakim bersifat *condemnatoir*, yakni memerintahkan suatu pihak untuk melakukan perbuatan tertentu yang dapat dipaksakan secara hukum (misalnya menyerahkan barang, mengosongkan objek sengketa, atau melaksanakan prestasi tertentu). Sementara dalam perkara a quo, tidak terdapat hubungan hukum atau kewajiban prestasi apapun dari Para Tergugat terhadap Penggugat yang dapat dijadikan dasar pemberlakuan *dwangsom*.
- 2) Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara ini bersifat kompensatoris dan deklaratoir, yakni berkaitan dengan klaim atas dugaan *perbuatan melawan hukum* dan permintaan ganti kerugian. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yuridis bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran *uang paksa (dwangsom)* sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) maupun praktik yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa *dwangsom* tidak dapat diberlakukan terhadap putusan yang bersifat penghukuman ganti rugi atau pernyataan hak (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI



Nomor 1479 K/Pdt/2009 dan Putusan MA RI Nomor 2135 K/Pdt/2013).

- 3) Bahwa selain itu, permohonan *dwangsom* juga tidak relevan dan prematur, mengingat belum ada satu pun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan suatu perintah hukum kepada Penggugat. Permintaan tersebut justru menunjukkan sikap mendahului putusan (*prejudicial claim*) dan bersifat spekulatif, yang bertentangan dengan asas *presumption of legality* serta asas *audi et alteram partem* dalam hukum acara perdata.
- 4) Bahwa perlu pula ditegaskan, pengenaan *dwangsom* bersifat fakultatif dan merupakan kewenangan penuh Majelis Hakim, bukan hak absolut Penggugat. Oleh karena tindakan Para Tergugat selama ini telah dijalankan dengan itikad baik dan berdasarkan kewenangan hukum perusahaan, maka tidak terdapat alasan objektif maupun subyektif untuk membebaskan kewajiban uang paksa kepada Para Tergugat.

Oleh karena itu, dalil Penggugat pada angka 44 mengenai permintaan *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- per hari secara tanggung renteng tidak memiliki dasar hukum, tidak memenuhi syarat penerapan Pasal 606a Rv, dan karenanya patut untuk ditolak seluruhnya.

#### **PERMOHONAN**

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka **Tergugat II** dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bandung, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan

Halaman 107 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg





kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 05 Januari 2026 dan Para Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tanggal 19 Januari 2026 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Purchase Order nomor 060323/MSD/TYS tertanggal 2 Maret 2023, yang telah di cocokan dengan copynya, selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Print Out Chat Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2024 yang telah di cocokan dengan copynya, selanjutnya di beri tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2025 yang telah di cocokan dengan copynya, selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Fotokopi daftar serah terima berkas pada tanggal 13 Januari 2025 yang telah di cocokan dengan copynya, selanjutnya di beri tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari Printout Screenshot profil linkedin <https://www.linkedin.com/in/mochamad-igbal-vanuar-taufik-41687853>,, diberi tanda P-5.;
6. Fotokopi dari Printout Screenshot chat Whatsapp Grup Keuangan Masadenta pada tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda P-6.;
7. Fotokopi dari Printout berkas otorisasi yang dikirim oleh Tergugat II pada tanggal 1 Februari 2023 , diberi tanda P-7;





8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengajuan Kredit BCA, diberi tanda P-8.;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-5 sampai dengan bukti P-7, berupa fotokopi dari Print out tanpa diperlihatkan aslinya, Bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ad.1.SAKSI **EKA HERMAWAN**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal **TERGUGAT I** yang merupakan mantan karyawan **TERGUGAT I** sejak 2004 s.d 2019;
- Bahwa saksi mengenal **TERGUGAT II** pada tahun 2019 sebelum saksi keluar dari perusahaan **TERGUGAT I**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar **PENGGUGAT** adalah karyawan dari **TERGUGAT I** sejak tahun 2004, dimana pada tahun 2004 menjabat sebagai asisten direktur dan sejak tahun 2006 menjabat sebagai staf keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengangkatan direktur seperti direktur operasional, direktur keuangan itu melalui penunjukan langsung dalam rapat internal dan tanpa ada SK Pengangkatan atau penetapan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tugas dari **PENGGUGAT** hanyalah merekap pengeluaran dan merekap pengajuan dan diberikan kepada direktur keuangan dan direktur operasional yang mana nantinya setelah pengajuan tersebut diteruskan kepada direktur utama untuk acc pencairan dan dikembalikan kepada direktur operasional atau direktur keuangan untuk diteruskan kepada **PENGGUGAT** untuk melakukan pencairan sesuai dengan yang di acc;
- Bahwa saksi mengetahui tentang token yang ada di **TERGUGAT II**;



- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan antara **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **PENGUGAT** mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan dari **PARA TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan buktinya yang terdiri dari :

1. Fotokopi Salinan Surat Tanda Terima Laporan (STTLP) Nomor: LP/B/189/II/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT tertanggal 07 Februari 2025 dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dengan dengan Pelapor Edith Lulla Delima selaku Direktur Utama PT. Masadenta (Tergugat I) dan Terlapor Rika Murtikawati, SE. (Penggugat), diberi tanda T1&2- 1.;
2. Fotokopi Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor: B/1636/II/RES.1.14/2025/Reskrim, yang diterbitkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung tertanggal 14 Maret 2025 yang ditujukan kepada Edith Lulla Delima selaku Direktur Utama PT. Masadenta (Tergugat I) atas laporan Penggugat Rika Murtikawati, diberi tanda T1&2- 2.;
3. Fotokopi Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor: B/ 1635 /III/RES.1.14/2025/Reskrim tertanggal 14 Maret 2025 yang ditujukan kepada Sdr. Moch. Iqbal Yanuar Taufiq, diberi tanda T1&2- 3.;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor Surat: B/ /xy/IX/RES.1.11./2025/Reskrim tanggal 23 September 2025, dari Polrestabes Bandung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Satreskrim Polrestabes Bandung tertanggal 23 September 2025, diberi tanda T1&2- 4.;
5. Fotokopi Salinan Putusan Praperadilan Nomor: 23/Pid.Pra/2025/ PN Bdg tertanggal 28 Oktober 2025 yang isinya menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat (Rika Murtikawati) , diberi tanda T1&2- 5.;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor Surat: B/SP2HP/ cG //RES.1.11./2025/ Reskrim tertanggal 5 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, diberi tanda T1&2- 6.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Bahwa Bukti T1&2-7 berupa Resume Mediasi Perkara Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg merupakan bukti autentik yang secara nyata memperlihatkan substansi dari gugatan Penggugat, diberi tanda T1&2- 7.;
8. Fotokopi Data dan foto satu unit rumah yang terletak di Griya Utama Rancaekek Blok II No. 52, Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan nilai taksiran Rp500.000.000,- yang ditawarkan Penggugat dalam Mediasi Perkara Nomor 500/Pdt.G/2025/ PN Bdg. sebagai bentuk penyelesaian permasalahan hukum yang sedang berjalan, diberi tanda T1&2- 8A s.d. 8C.;
9. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi I dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: B/KT.03.05.01/308-Disnaker/III/ 2025 tanggal 7 Maret 2025, diberi tanda T1&2- 9.;
10. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi 2 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: B/KT.03.05.01/308-Disnaker/III/2025 tanggal 7 Maret 2025, diberi tanda T1&2- 10.;
11. Fotokopi Surat Anjuran Mediasi Tripartit dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: B/KT.03.05.01/ 584-Disnaker/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, diberi tanda T1&2- 11.;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: 003/MD-UM/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang diterbitkan oleh PT. Masadenta Group yang ditujukan kepada Rika Murtikawati (Penggugat) sebagai pelaksanaan dari Surat Anjuran Mediasi Tripartit dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: B/KT.03.05.01/584-Disnaker/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, diberi tanda T1&2- 12.;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan II PT. Masadenta Nomor Surat: 004/MD-UM/V/2025 tertanggal Surat: 28 Mei 2025 yang ditujukan kepada Rika Murtikawati (Penggugat) sebagai pelaksanaan dari Surat Anjuran Mediasi Tripartit dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor: B/KT.03.05.01/584-Disnaker/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, diberi tanda T1&2- 13.;
14. Fotokopi Profil PT ARDEKA CIPTA PRATAMA yang didirikan oleh Penggugat berdasarkan Akta nomor 18 tanggal 26 Oktober 2017 (SK Pengesahan tanggal 30 Oktober 2017) , diberi tanda T1&2- 14.;
15. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2025 antara Penggugat dan Tergugat I yang berisi pengakuan Penggugat mengenai adanya kelalaian

Halaman 111 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengelola keuangan perusahaan (PT MASADENTA) yang menyebabkan kerugian besar bagi Tergugat I, diberi tanda T1&2- 15.;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1&2- 7, T1&2- 8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,/'

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan masing-masing pada tanggal 22 April 2026

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI :

#### Dalam Provisi:

Menimbang bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Provisi, namun Tergugat I menyampaikan kalau Tergugat mengajukan tuntutan Provisi dikarenakan Penggugat dalam amarnya tidak ada mengajukan tuntutan provisi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya ;

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang:

#### 1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah di putus dalam Putusan Sela pada hari Rabu tertanggal 04 Februari 2026 yang berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) Absolut dan Relatif tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 500/Pdt.G/2025/PN Bdg ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk meneruskan pemeriksaan perkara No. 500/Pdt.G/2025/PN Bdg ini;

Halaman 112 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg



4. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendailkan bahwa gugatan Penggugat *premature* dikarenakan terdapat proses pidana yang sedang berlangsung terkait laporan Penggelapan dana Perusahaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *premature* adalah gugatan yang terlalu dini diajukan atau belum saatnya di periksa karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang mendahuluinya dan berakibat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Salinan tanda terima laporan (STTLP) tertanggal 7 Februari 2025, berupa proses hukum pidana nya sedang berlangsung (vide **bukti T.I.II-1**), sedangkan dalam **bukti T.I.II-2** berupa undangan wawancara terkait proses hukum pidana dan **bukti T.I.II-4** berupa penetapan Tersangka terhadap diri Penggugat serta **bukti T.I.II-5** berupa putusan Praperadilan atas penetapan tersangka Penggugat, dan adanya **bukti T.I.II-6** yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor Surat: B/SP2HP/ cG //RES.1.11./2025/ Reskrim tertanggal 5 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, fakta ini menunjukan bahwa Penggugat adalah Terdakwa dalam perkara pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan kepolisian dan Penggugat merupakan Terdakwa dalam perkara tersebut, dihubungkan gugatan Penggugat adanya dalil pokok bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya tuduhan penggelapan terhadap diri Penggugat dimana tuduhan tersebut telah di persiksa secara pidana maka secara hukum menurut Majelis hakim unsur penggelapan menjadi kewenangan dan harus diperiksa dalam lingkup perkara pidana dengan demikian harus ada putusan pengadilan pidana terkait tuduhan tersebut, sehingga gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan sampai adanya putusan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis Hakim terkait eksepsi *premature* cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;





Menimbang, bahwa oleh eksepsi *premature* telah dikabulkan maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya menurut majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan eksepsi Para Tergugat terkait gugatan *Premature* yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka secara hukum terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat tersebut, maka secara hukum materi pokok perkara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk diajukan lagi oleh pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang kalah berperkara, sehingga beralasan hukum dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi dari Tergugat khususnya mengenai **GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE**

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2026**, oleh kami,

*Halaman 114 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJI SURONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. RACHMAWATY, S.H., M.H, dan H. ADENG, ABDUL KOHAR S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 27 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2026** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh POLTAK P. GULTOM, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. RACHMAWATY , S.H., M.H.

PANJI SURONO, S.H., M.H

H.ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

POLTAK.P. GULTOM, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| - Pendaftaran     | Rp. 30.000,-                                          |
| - Biaya Proses    | Rp. 150.000,-                                         |
| - Biaya Panggilan | Rp. 60.000.-                                          |
| - PNPB Relas      | Rp. 20.000 ,-                                         |
| - Materai         | Rp. 10.000,-                                          |
| - Redaksi         | <u>Rp. 10.000,- +</u>                                 |
| Jumlah            | Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). |

Halaman 115 dari 115 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PN Bdg